



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009663/2017-75

Data do julgamento: 11/07/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM

Rafael Barbosa Moreira

Sérgio Ferreira Pires

André Luiz Silva

Elson Raimundo

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas (i) à não adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, inciso I; e (b) procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração ao art. 3º, inciso II; e (ii) à falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios de controles internos, em infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011. Multas e advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de:

i) Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM:

(a) por infração ao art. 3º, inciso I, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, considerando que restou demonstrada a ausência, quando da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM nº 505/11: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(b) por infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II

e III do mesmo dispositivo, (b.1) uma vez que foi comprovada nos autos, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, a ausência de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto no art. 13; art. 14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso II do caput do art. 20; incisos I a IX do §1º do art. 20; incisos I a III do art. 22 e caput do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM nº 505/11: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (b.2) por infração ao art. 3º, §3º, inciso I, Instrução CVM nº 505/2011, pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(c) por infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de manifestação por parte do diretor responsável pela norma (art. 4º, caput, inciso I, da ICVM nº 505/11) nos relatórios de controles internos (RCIs) referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(d) por infração ao art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrado o não encaminhamento pelo diretor de controles internos (art. 4º, caput, inciso II, da ICVM nº 505/11) do relatório de controles internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último dia útil do mês de julho de 2014: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

ii) **Rafael Barbosa Moreira**, na qualidade de diretor de normas da Walpires, a partir de 06.07.2015:

(a) por infração ao art. 3º, inciso I, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, pela ausência constatada na Corretora a partir da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM nº 505/2011: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(b) por infração ao artigo 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como diretor responsável pela norma (art. 4º, caput, inciso I, da ICVM nº 505/11), no relatório de controles internos (RCI) referente ao 2º semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

iii) **André Luiz Silva**, na qualidade de diretor de controles internos da Walpires a partir de 06.07.2015:

(a) por infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, em virtude da ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas ao atendimento do art. 13; art.14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso II do caput do art. 20; incisos I a IX do §1º do art. 20; incisos I a III do art. 22 e caput

do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM nº 505/11: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(b) por infração ao art. 3º, §3º, inciso I, ICVM nº 505/11, pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

iv) **Sérgio Ferreira Pires**, na qualidade de diretor de normas da Walpires, entre 18.01.2012 até 18.12.2014, por infração ao artigo 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como diretor responsável pela norma (art. 4º, caput, inciso I, da ICVM nº 505/11), no relatório de controles internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2014, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

v) **Elson Raimundo**, na qualidade de diretor de controles internos da Walpires entre 08.02.2012 até 30.12.2014, por infração ao art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrado o não encaminhamento do relatório de controles internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último dia útil do mês de julho de 2014: penalidade de advertência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presentes os advogados Alexandre Murad, representando André Luiz Silva; e Gloria Porchat, representando Rafael Barbosa Moreira e Elson Raimundo.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 24/07/2023, às 11:19, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 30/07/2023, às 15:10, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 11/08/2023, às 11:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 18/08/2023, às 15:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1827933** e o código CRC **11E6F8AB**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1827933** and the "Código CRC" **11E6F8AB**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009663/2017-75

Reg. Col. 1461/19

Acusados: Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM
Rafael Barbosa Moreira
Sérgio Ferreira Pires
André Luiz Silva
Elson Raimundo

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas a (i) não adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, inciso I; e (b) procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração ao art. 3º, inciso II; e (ii) falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios de controles internos, em infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Supervisão de Mercado (“SMI” ou “Área Técnica”) para apurar eventual responsabilidade da Massa Falida de Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., anteriormente denominada Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários – Em Liquidação Extrajudicial (“Walpires” ou “Corretora”), e de seus



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

diretores, à época dos fatos, Rafael Barbosa Moreira¹ (“Rafael Barbosa”) diretor responsável pela Instrução CVM nº 505/2011 (“ICVM nº 505/11”), desde 06.07.2015; Sérgio Ferreira Pires² (“Sérgio Ferreira”), diretor responsável pela ICVM nº 505/11, entre 18.01.2012 e 18.12.2014; André Luiz Silva³ (“André Luiz”), diretor responsável por controles internos, desde 06.07.2015; Elson Raimundo⁴ (“Elson Raimundo” e, quando em conjunto com Walpires, Rafael Barbosa, Sérgio Ferreira e André Luiz, “Acusados”), diretor responsável por controles internos, entre 08.02.2012 e 30.12.2014.

2. O presente PAS originou-se do processo administrativo nº SP-2015-245, instaurado a pedido da SMI⁵, no âmbito do Plano Bienal 2015-2016 de Supervisão Baseada em Risco (“SBR”), que tinha como objetivo realizar inspeção na Walpires, de modo a verificar os seus procedimentos e controles internos, conforme previstos na ICVM nº 505/11.

II. DOS FATOS

3. A partir da solicitação encaminhada pela SMI em 01.07.2015⁶, a então Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) iniciou a referida inspeção, que ocorreu no período de 27.07.2015 a 17.12.2015 (“Inspeção 2015”).

4. Como resultado desta inspeção, em 08.03.2016, foi emitido o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 13/2015 (“Relatório de Inspeção”)⁷, que identificou diversos pontos de

¹ Diretor estatutário desde 06.07.2015.

² Diretor estatutário entre 18.01.2012 e 18.12.2014.

³ Diretor estatutário desde 06.07.2015.

⁴ Diretor estatutário entre 08.02.2012 e 30.12.2014.

⁵ A Walpires foi selecionada para inspeção por conter diversas falhas em seu Relatório de Controles Internos (RCI) referente ao 2º semestre de 2014.

⁶ Doc. 0365939, pp. 1 a 2.

⁷ Doc. 0365949.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

atenção, os quais, no entendimento da equipe de inspeção, mereciam “*ser avaliados e examinados mais detidamente*” pela SMI.

5. Diante das informações obtidas a partir do Relatório de Inspeção, a SMI providenciou diligências complementares⁸, e, após detalhada análise dos autos, consubstanciada na Análise CVM/SMI/GMN/Nº 113/2017, de 08.08.2017 (“Análise SMI/GMN”)⁹, identificou diversas irregularidades em infração à ICVM nº 505/11, dentre as quais importam para a análise deste processo sancionador¹⁰:

Irregularidade	Infração (ICVM nº 505/11)
Falta de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas contidas na ICVM nº 505/11	art. 3º, <i>caput</i> , inciso I
Falta de procedimento e controles internos para verificar a implementação, aplicação e eficácia de normas contidas na ICVM nº 505/11	art. 3º, <i>caput</i> , inciso II
Falta de manifestação, nos Relatórios de Controles Internos (“RCI”) referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015, do Diretor Responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM nº 505/11	art. 4º, §5º, inciso III
Encaminhamento fora do prazo, pelo Diretor de Controles Internos, do RCI referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração até o último dia útil do mês de julho de 2014	art. 4º, §5º, <i>caput</i>
Reiterada ocorrência de falhas relacionadas a não apresentação de ordens identificada pela BSM de 2013 a 2017 (art. 3º, §3º, inciso I, da ICVM nº 505/11)	art. 3º, <i>caput</i> , inciso II

⁸ Docs. 0365951 e 0365953 e Ofício nº 163/2016/CVM/SMI/GMN, pp. 165 a 169.

⁹ Doc. 0365962, pp. 266 a 308.

¹⁰ Parte das irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção e relatadas na Análise SMI/GMN foram consideradas sanadas pela SMI quando da apresentação pela Corretora de sua manifestação, em atendimento à Deliberação CVM nº 538/08, já no âmbito do presente processo (Doc. 0637337).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. Diante disso, foi proposta a instauração de processo administrativo sancionador em face da Corretora e de seus diretores, à época dos fatos, pelo descumprimento recorrente de dispositivos da ICVM nº 505/11¹¹.

III. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA DA CORRETORA

7. Durante a instrução deste PAS, foi decretada a liquidação extrajudicial da Walpires, por meio do Ato nº 1.340 do Presidente do Banco Central do Brasil, de 05.10.2018, que nomeou um liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação, e indicou, como termo legal da liquidação extrajudicial, a data de 07.08.2018¹².

8. Em 14.08.2019, o MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo prolatou sentença de decretação da falência da Walpires, a qual foi publicada, em 26.08.2019, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

9. Na sequência, em 19.09.2019, o Chefe do Departamento de Regimes de Resolução e de Ação Sancionadora do Banco Central do Brasil emitiu o Comunicado nº 34.248, informando a cessação da liquidação extrajudicial da Walpires.

IV. ACUSAÇÃO

10. Após a análise do Relatório de Inspeção, as diligências complementares e a elaboração da Análise SMI/GMN, a SMI apresentou peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”), em face dos Acusados, para apuração de responsabilidade pelo não atendimento, dentre outros, aos

¹¹ A SMI instaurou, ainda, outros dois processos, para tratar de questões à margem do tratado neste PAS, são eles: (i) nº 19957.005895/2017-54: em razão de o Relatório de Inspeção ter identificado indícios de administração de carteira comandada por agente autônomo vinculado à Corretora; e (ii) nº 19957.007008/2017-82: em razão da possível falta de indicação de diretor da ICVM nº 505/11, entre dezembro de 2014 e março de 2015.

¹² Doc. 0617305.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

arts. 3º e 4º da ICVM nº 505/11, considerados, nos termos do art. 38 da referida Instrução, infração grave, conforme o disposto no art. 11, §3º na Lei nº 6.385/76.

11. Segundo a Acusação, parte das irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção e relatadas na Análise SMI/GMN foi considerada sanada após esclarecimentos prestados pela Corretora em atendimento à Deliberação CVM nº 538/08, já no âmbito do presente processo. Por tais razões, as irregularidades a seguir relatadas dizem respeito exclusivamente às infrações objeto da acusação.

IV.1 Falta de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas contidas na ICVM nº 505/11 – Infração ao art. 3º, *caput*, inciso I

- (a) Manutenção de arquivo, quanto a pagamentos efetuados, contendo o número do cheque, número do documento eletrônico de transferência e valor (art. 29, *caput* e incisos I, II e III¹³):

Segundo a Acusação, o documento apresentado pela Corretora¹⁴, para fins de atendimento ao disposto no art. 29, *caput* e incisos I, II e III da ICVM nº 505/11, apenas divulga “*regras referentes a recebimentos de clientes [...], não havendo menção a pagamentos efetuados a clientes*”, não sendo capaz de demonstrar o atendimento da obrigação imposta ao intermediário de manter, em relação a todos os pagamentos efetuados, arquivo com: “*I – o número do cheque, nos casos de pagamento em cheque; II – o número do documento eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária; e III – o valor*”¹⁵, em desacordo com o que estabelece o inciso I, *caput*, do art. 3º da Instrução;

- (b) Estabelecimento de regras¹⁶ que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses (art. 31, § único, inciso I¹⁷):

¹³ Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com:

I – o número do cheque, nos casos de pagamento em cheque;

II – o número do documento eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária;

III – o valor; e

IV – o banco sacado, com indicação da agência e conta corrente.

¹⁴ Procedimentos e Controles Internos – Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores - Doc. 0560352 (Doc. 01, item 4.13).

¹⁵ Art. 29 da ICVM nº 505/11.

¹⁶ Embora conste no título do item “ii” do tópico II.1 do Termo de Acusação menção à “procedimentos e controles internos”, considerando o teor da acusação, verifica-se que a imputação trata, tão somente, da ausência de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto no art. 31, § único, inciso I.

¹⁷ Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. Parágrafo único. As regras,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

A Walpires afirmou que tais regras constavam descritas, à época da inspeção, no manual “Atuação de Pessoas Vinculadas”¹⁸, documento integrante dos “Procedimentos e Controles Internos”, bem como em suas “Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com Valores Mobiliários Junto à Cetip S.A. – Mercados Organizados”¹⁹. A Corretora acrescentou que o seu “Manual de Controles Internos, código OPS-02”²⁰ já previa no item 4.10²¹ *“a adoção de procedimentos para tratamento de erros e, conseqüentemente, de conflitos envolvendo a corretora e o cliente final”*, de modo que *“tais regras foram passíveis de verificação e estavam disponíveis para consulta”*.

A Acusação apontou, todavia, que o “Manual de Pessoas Vinculadas” e as “Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com Valores Mobiliários Junto à Cetip S.A. – Mercados Organizados” comprovam o atendimento aos incisos II e III do parágrafo único do art. 31 da ICVM nº 505/11, no entanto, não são suficientes para tratar do inciso I do parágrafo único do referido dispositivo, haja vista que *“não há regras quanto à identificação de quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre a Corretora, ou pessoas vinculadas a ela, e seus clientes, ou mesmo entre os seus clientes”* (grifo no original).

Já em relação ao item 4.10 do “Manual de Controles Internos para operações realizadas no âmbito da BM&F” a Acusação apontou que *“[n]ão se tratam de regras relacionadas ao artigo 31 da ICVM 505, ou seja, aptas a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses”*.

Acrescentou a Acusação que a própria BSM, no âmbito do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16, apontou o não atendimento ao disposto no inciso I, § único, do art. 31 da referida Instrução, vigente à época da auditoria, em razão de a Corretora não ter identificado potencial conflito de interesse presente em escritório de agente autônomo vinculado a ela²².

12. Por tais motivos, a Acusação entendeu restar comprovada a falta de regras adequadas e eficazes para cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do art. 29 e inciso I do parágrafo único

procedimentos e controles internos de que trata o caput devem. I – identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes.

¹⁸ Doc. 0560352 (Doc. 02).

¹⁹ Doc. 0560352 (Doc. 03).

²⁰ O Manual de Controles Internos, traz o módulo Operações, Produtos e Serviços (OPS – 02) com o assunto Operações na BM&F. Doc. 0560352 (Doc. 04).

²¹ 4.10 - Desempenho da Mesa de Operações BM&F

O Gerente da Mesa de Operações acompanha e avalia o desempenho da Mesa BM&F, analisando posições e relatórios do sistema, indicadores do processo de negócios, o desempenho dos produtos e dos principais clientes, objetivando alinhar metas e definir revisões operacionais.

²² Item 6.2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16 (Doc. 0365953, fls. 250-v e 251).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do art. 31 da ICVM nº 505/11, razão pela qual, a seu ver, a Walpires e o seu diretor responsável pelo cumprimento da ICVM nº 505/11, desde 06.07.2015 (Rafael Barbosa), infringiram o disposto no art. 3º, *caput*, inciso I, c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo.

IV.2 Falta de Procedimentos e Controles Internos Para Verificar a Implementação, Aplicação e Eficácia de Normas Contidas na ICVM nº 505/11 – Infração ao art. 3º, *caput*, inciso II ²³

- (a) Arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão (art. 13):

Por meio de sua Manifestação, a Walpires afirmou que os procedimentos e controles internos que atestariam a eficácia das regras relativas ao arquivamento das ordens, transmitidas via telefonia ou mensagem, estariam descritos (i) na “Política de *Back Up* e *Restore*”, que é parte integrante do “Manual de Procedimentos e Controles Internos”²⁴ e (ii) no “Plano de Continuidade de Negócios”²⁵. Além disso, afirmou que a aplicabilidade de ambos documentos estaria evidenciada no “Teste de Contingência Anual”²⁶ e “Teste de Continuidade de Negócios”²⁷.

Após analisar os documentos, a Área Técnica concluiu que:

- (i) A Política de *Back Up* e *Restore* trata-se “*mais de regras gerais de arquivamento e restauração de dados do que de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia do processo de arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão, situação inclusive sem qualquer menção no documento*”;
- (ii) O Procedimento e Controles Internos “*estabelece o plano de continuidade de negócios da Walpires Corretora para as situações de emergência que possam interromper os negócios*”, não se tratando, portanto, de procedimentos e controles internos especificamente relativos ao disposto no artigo 13 da ICVM 505”. A SMI destacou que, embora o documento preveja procedimentos para guarda dos arquivos *backup* e dos servidores, “*trata-se de um plano geral de contingência da Corretora em casos de emergência, e não para registro das ordens transmitidas pelos clientes e as respectivas condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão*”.

²³ Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.

²⁴ Doc. 0560352, doc. 07 do Anexo I.

²⁵ Doc. 0560352, doc. 08 do Anexo I.

²⁶ Doc. 0560356, doc. 09 do Anexo II.

²⁷ Doc. 0560356, doc. 10 do Anexo II.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(iii) O Comunicado de Teste de Contingência Anual trata-se de “*uma cópia de e-mail datado de março de 2016 que evidenciava a programação de realização de um teste de contingência anual para 09.03.2016*”;

(iv) O Teste de Continuidade de Negócios “*é um documento criado em 10.03.2016 para tratar do ‘Teste do Plano de Continuidade’, que teria sido realizado no dia anterior, não se configurando como procedimentos a respeito do normativo em questão*”.

A SMI acrescentou que a BSM, no âmbito do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16, consignou no item “10.1” do referido relatório, que a Corretora não atendia, à época da auditoria, ao disposto no art. 13 da ICVM nº 505/11, justamente por não apresentar controles que assegurassem a integridade das informações²⁸.

Com efeito, concluiu a SMI que a Walpires não apresentou os manuais ou documentos comprobatórios da existência de procedimentos e controles internos que tenham o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras relativas ao art. 13 da ICVM nº 505/11, em infração ao art. 3º, inciso II da referida Instrução;

(b) Manutenção de um sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz (art. 14²⁹):

A Corretora se manifestou nos mesmos termos da resposta apresentada em relação ao item (a) acima. A Área Técnica, por sua vez, reforçou que: (i) a Política de *Back Up* e *Restore* trata-se de regras gerais de arquivamento e restauração de dados; (ii) o Plano de Continuidade de Negócios, o Comunicado de Teste de Contingência Anual e o Teste de Continuidade de Negócios “*tratam do plano de continuidade dos negócios da Corretora*”; a BSM no item “3.1” do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16 apontou que a Corretora, à época da auditoria, não atendia ao disposto no art. 14 da ICVM nº 505/11, pelo fato de não ter apresentado 17% de ordens de operações, dentro de uma amostra auditada³⁰;

(c) Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita (art. 19³¹):

²⁸ Doc. 0365953, às fls. 255v.

²⁹ Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.

³⁰ Doc. 0365953, às fls. 244 e 244v.

³¹ Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

A Walpires alegou que os procedimentos adotados para o monitoramento de mensagens e telefonia constariam no arquivo “Procedimentos de Supervisão e Monitoração de Negócios, parte do Procedimentos para Controle de Ordens” (“PSMN”)³².

Segundo a SMI, o referido documento, emitido em 30.12.2017, não faz nenhuma referência “aos procedimentos necessários para execução de uma ordem nas melhores condições que o mercado permita, e como isso seria feito”. Acrescenta, ainda, que a BSM, no Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16, relatou no item “3.2”, que a Corretora, à época da auditoria, não atendia ao disposto no art. 19 da ICVM nº 505/11³³, em razão de a Corretora “ter realizado operações em condições diversas das indicadas por clientes, dentro de uma amostra auditada”³⁴;

(d) Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes (inciso I do art. 20³⁵):

A Walpires apresentou em sua Manifestação o documento “Manual de Controles Internos, código OPS-02”³⁶, sem fazer menção a nenhum item ou subitem em específico. O item I do referido Manual indica conter “critérios para a realização das operações de intermediação de negócios com clientes e para atendimento de operações da carteira própria nos mercados à vista, a prazo, de opções e futuro, realizadas no âmbito da Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F”.

Na análise da SMI, o referido documento trata de “Operações na BM&F”, tendo sido emitido em 2001 e revisto em 2009, tanto que ainda fazia referência, conforme previsto em seu item “3.1”, à antiga Instrução CVM nº 387/2003 (“ICVM 387/2003”), revogada pela ICVM 505/11. Ademais, observou que o documento abrange “de uma forma geral sobre tipos de ordem, prazos de validade, modalidades de clientes, de operações, pessoas vinculadas, tratamentos de erros, estabelecimento de limites operacionais, entre outros assuntos”, no entanto, “não é feita nenhuma referências a procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens de modo a permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes”;

³² Doc. 0560356 (Doc. 13 – Anexo II).

³³ Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita. Parágrafo único. Para aferir as melhores condições para a execução de ordens, o intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante para execução da ordem.

³⁴ Doc. 0365953, às fls. 244v.

³⁵ Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens, de modo a: I – permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes.

³⁶ Doc. 0560352, doc. 04 do Anexo I.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(e) Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado, a qualquer tempo (inciso II do caput do art. 20³⁷):

A Corretora alegou que os procedimentos e controles internos atinentes ao inciso II, art. 20 da ICVM 505/11, estariam descritos (i) na “Política de Conduta Para AAI”³⁸; e (ii) no “Manual de Ética e Conduta”³⁹.

Na análise da SMI:

(i) a Política de Conduta Para AAI teria como objetivo “*realizar avaliações mensais dos Agentes Autônomos de Investimentos Internos e Externos, com o intuito de verificar, analisar e penalizar possíveis irregularidades cometidas, implantando controles internos eficazes sobre os procedimentos adotados pelos agentes autônomos*”, e o cumprimento de sua política “*é dever de todos os Agentes Autônomos de Investimentos credenciados a Walpires Corretora*”;

(ii) o Manual de Ética e Conduta seria “*um manual de normas e condutas para seus colaboradores*”, que, com exceção do item 18⁴⁰ — único item que trata sobre execução de ordens —, nada refere sobre “*procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras estabelecidas pela ICVM 505, especificamente sobre a execução de ordens*”;

(f) Governança sobre ordens recebidas (incisos I a IX do §1º do art. 20⁴¹):

A Walpires alegou que os procedimentos e controles internos referentes aos incisos do §1º do art. 20 da ICVM 505/11 estariam descritos (i) na Política de Conduta de AAI e (ii) no Manual de Ética e Conduta”.

A Área Técnica reforçou que a Política de Conduta de AAI “*abrange os deveres e obrigações dos AAIs da Corretora*”, já o Manual de Ética e Conduta “*é um manual de ética e conduta para seus colaboradores que em nada se refere a procedimentos e controles internos com o*

³⁷ Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens, de modo a: II – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado.

³⁸ Doc. 0560356, doc 14 do Anexo II.

³⁹ Doc. 0560356, doc. 15 do Anexo II.

⁴⁰ “Serão consideradas faltas graves as ordens dadas ou acatadas, (inclusive da Diretoria) contrárias aos valores e princípios da Walpires Corretora, ora expostos no presente Código”.

⁴¹ Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens, de modo a: § 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I – tipos de ordens aceitas; II – horário para o recebimento de ordens; III – forma de transmissão; IV – prazo de validade das ordens; V – procedimentos de recusa; VI – registro das ordens; VII – cancelamento ou alteração de ordens; VIII – forma e critérios para atendimento das ordens recebidas; IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras estabelecidas pela ICVM 505, especificamente relacionados à governança de ordens recebidas”;

(g) Identificação de comitentes (incisos I a III do art. 22 e *caput* do art. 23⁴²):

A Walpires se manifestou, mais uma vez, nos mesmos termos dos tópicos anteriores, no sentido de que os procedimentos e controles internos referentes a esses normativos estariam descritos (i) na Política de Conduta Para AAI e (ii) no Manual de Ética e Conduta.

Igualmente, a Área Técnica frisou que o primeiro documento abrange os deveres e obrigações dos AAIs da Corretora e o segundo documento é um manual de ética e conduta para seus colaboradores – que nada tem a ver com procedimentos e controles internos com objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras estabelecidas na ICVM 505/11, especificamente sobre a identificação de comitentes;

(h) Negociação por pessoas vinculadas (art. 25⁴³):

Novamente a Walpires apresentou a mesma argumentação trazida nos itens anteriores, no sentido de que (i) a Política de Conduta Para AAI e (ii) o Manual de Ética e Conduta descreviam os procedimentos e controles internos referente ao art. 25 da ICVM 505/11.

Em sua análise, a SMI reforçou que ambos os documentos fizeram referência a pessoas vinculadas, sendo o primeiro dedicado aos AAIs da Corretora e o segundo um manual de ética e conduta para os seus colaboradores. Ademais, pontuou que a BSM relatou no item “3.4” do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16, que “*havia identificado apontamento de auditoria, em razão de ter identificado operações em nome de pessoa vinculada à [Corretora], por intermédio de outro participante*”⁴⁴;

(i) Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos (art. 36⁴⁵):

Em sua Manifestação, a Walpires informou que todas informações e documentos gerados em cumprimento à ICVM 505/11 seriam salvos eletronicamente conforme a sua Política de *Back Up* e *Restore* e, posteriormente, guardados no *Hot Site* de Contingência, mencionado no item “8.3” do Plano de Continuidade de Negócio que integra o Manual de Procedimentos e

⁴² Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre.

Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo.

⁴³ Art. 25. As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas.

⁴⁴ Doc. 0365953 (às fls. 245).

⁴⁵ Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Controles Internos da Corretora⁴⁶. Acrescentou que a aplicabilidade dos últimos documentos mencionados estaria evidenciada pelos correspondentes (i) Comunicado de Teste de Contingência Anual e (ii) Teste de Continuidade de Negócios.

Na análise da SMI, a Política de *Back Up e Restore* “trata de regras gerais e procedimentos de arquivamento e restauração de dados: responsáveis, software utilizados, frequência, teste, período de retenção (5 anos), entre outros pontos”. No seu entendimento, é “um manual que abrange, de fato, os procedimentos para manutenção de arquivos eletrônicos. Entretanto, o artigo 36 da ICVM 505 dispõe não só a respeito de arquivos eletrônicos, mas também os físicos, sejam correspondências, papéis de trabalho, relatórios, pareceres etc, e referido [Política de *Back Up e Restore*] não tem essa abrangência”.

Em relação ao Plano de Continuidade de Negócios, a SMI destacou que, assim como a Política de *Back Up e Restore*, o documento trazia “formas de procedimentos e controles internos bem estabelecidos para o processo de manutenção e recuperação de arquivos eletrônicos, porém não há qualquer menção em relação à guarda e recuperação de arquivos físicos de qualquer natureza” (grifos no original).

Quanto ao Comunicado de Teste de Contingência Anual, a Acusação afirmou tratar-se de uma cópia de e-mail, já mencionado anteriormente no item “c” do tópico IV.2, “a”, sobre o teste de contingência anual, juntamente com o Teste de Plano de Continuidade. Entretanto, ressaltou a Área Técnica que ambos os documentos foram produzidos fora do período de inspeção, além de não se tratarem de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a aplicação e eficácia do processo de manutenção de todos os arquivos da Corretora, haja vista que não fazem menção aos arquivos físicos, somente aos eletrônicos.

Além disso, a Acusação pontuou que a BSM relatou no item “3.1” do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16, que não houve cumprimento “ao disposto no artigo 36, além do já mencionado artigo 14, em razão da corretora auditada, WALPIRES, à época da auditoria, não ter apresentado 17% de ordens de operações, dentro de uma amostra auditada”.

Assim, no entendimento da SMI, os documentos apresentados comprovaram parcialmente a existência de procedimentos e controles internos que tenham o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia do disposto em todo o art. 36 da ICVM 505/11, visto que, em todos, há ausência de tratamento adequado para os arquivos físicos ou digitalizados, existindo apenas aos eletrônicos, em infração ao inciso II, *caput*, do art. 3º da Instrução em questão.

13. Pelos fatos acima descritos, no decorrer do tópico IV.2, a Área Técnica verificou a ausência, desde a época da Inspeção, de procedimentos e controles internos com o objetivo de

⁴⁶ O item 8.3 informa que todas as informações existentes nos servidores, especialmente Bancos de Dados do Sistema SINACOR e dados chave dos diretórios e/ou pastas departamentais são transmitidas, através de VPN, por conexão de Banda Larga, criptografada para o Hot Site de Contingência, na Praça Padre Manuel da Nobrega, nº 21, 4º andar, Centro - São Paulo – SP, usando ferramenta de Backup no final de cada dia, além de existir o espelhamento das principais aplicações e dados de Produção entre este mesmo citado Hot Site.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras que dispõe os arts. 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25 e 36 da ICVM 505/11, razão pela qual concluiu que a Corretora, bem como seu diretor responsável, desde 06.07.2015, pela supervisão dos procedimentos e controle internos, à época dos fatos (André Luiz⁴⁷), deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento ao disposto no art. 3º, *caput*, inciso II da ICVM 505/11, c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo artigo.

IV.3 Falta de Manifestação, no RCI, do Diretor Responsável Pela Norma – Infração ao art. 4º, §5º, inciso II, da ICVM nº 505/11⁴⁸

14. Diante das informações apresentadas pela Walpires⁴⁹, a Acusação concluiu pelos seguintes períodos em que cada diretor atuou como diretor responsável pela norma (art. 4º, inciso I):

Diretor Responsável pela ICVM nº 505/11	Período
Sérgio Ferreira	18.01.2012 até 18.12.2014
Rafael Barbosa	desde 06.07.2015

15. Quando questionada em relação à falta de manifestação do diretor responsável pela norma nos RCIs referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015, a Walpires não se pronunciou sobre o tema.

16. Dessa forma, a SMI concluiu pela violação ao art. 4º, §5º, inciso III da ICVM 505/11, tendo em vista a falta de manifestação do diretor responsável referido no inciso I do *caput* do art.

⁴⁷ A Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 06.07.2015, deliberou sobre a proposta de redistribuição de funções e responsabilidades entre os Diretores. Nela foi aprovado com unanimidade o nome de André Luiz para o cargo de Diretor, desempenhando, entre as diferentes atividades, as operações em bolsa, conforme art. 4º, inciso II da ICVM nº 505/11 (Doc. 0607805).

⁴⁸ Art. 4º O intermediário deve indicar: (...) § 5º O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo. II – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso.

⁴⁹ Doc. 0499390, 0589805 e 0607805



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4º, à época, nos respectivos relatórios de controles internos referentes ao 1º semestre de 2014 (Sérgio Ferreira) e 2º semestre de 2015 (Rafael Barbosa).

IV.4 Encaminhamento Fora do Prazo, Pelo Diretor de Controles Internos, do RCI ao Órgãos de Administração – Infração ao art. 4º, §5º, *caput*, da ICVM nº 505/11⁵⁰

17. Em relação ao período em que cada diretor atuou como diretor de controles internos (art. 4º, inciso II)⁵¹, a Acusação concluiu o seguinte:

Diretor de Controles Internos	Período
Elson Raimundo	08.02.2011 ² até 30.12.2014
André Luiz	desde 06.07.2015

18. A Corretora admitiu o atraso, “*em decorrências de trabalhos internos*”, no envio do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2014 ao órgão de administração do intermediário — que deveria ter ocorrido até o último dia útil de julho de 2014, sendo que ocorreu apenas em setembro de 2014⁵².

19. Com efeito, a SMI concluiu que o diretor responsável pelos controles internos, à época, Elson Raimundo, infringiu o art. 4º, §5º da ICVM 505/11, pois deixou de encaminhar o relatório referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Corretora até o último dia útil do mês de julho de 2014.

IV.5 Reiterada Ocorrência de Falhas (art. 3º, §3º, inciso I, da ICVM nº 505/11) – Infração ao art. 3º, *caput*, inciso II

⁵⁰ Art. 4º O intermediário deve indicar: 5º O diretor a que se refere o inciso II do *caput* deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo.

⁵¹ Para tanto, apresentou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 20.01.2015 e a Ata de Reunião de Diretoria de 06.07.2015, ambos no doc. 0607805. A AGE deliberou acerca da renúncia do Sérgio Ferreira e Elson Raimundo de suas funções. Por outro lado, a Reunião da Diretoria elegeu os diretores André Luiz, responsável pelos controles internos (art. 4º, inciso II), e Rafael Barbosa, responsável pela norma (art. 4º, inciso I). Além disso, apresentou a Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.04.2012, no qual consta a eleição de Sérgio Ferreira e Elson Raimundo para os cargos de direção (no doc. 0589805, Anexo II (3)).

⁵² Acusação observou equívoco cometido pela Corretora ao afirmar que o RCI referente ao primeiro semestre de 2014 “*foi protocolado junto a BSM em 24.09.2014*”, haja vista que a ICVM nº 505/11 não obriga a isso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

20. Cita a Acusação diversos fatos que caracterizam infração ao art. 3º, inciso II da ICVM nº 505/11:

i) a falta de manifestação em dois RCIs, por dois anos consecutivos: 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015 — conforme relatado no item “67”;

ii) as falhas em relação a não apresentação das ordens, dentre amostras auditadas pela BSM em diversos anos⁵³;

iii) o Processo Administrativo Disciplinar 08/2015⁵⁴ instaurado pela BSM, pelo qual foi imposta uma multa de R\$ 600 mil para a Walpires, em função da reiteração em não apresentação de ordens, além de outros apontamentos de auditoria; e

iv) o Processo Administrativo Disciplinar nº 4/2018⁵⁵, também instaurado pela BSM, acerca do apontamento de não apresentação de ordens, que atingiram 34%, além de outros apontamentos da auditoria realizada em 2017 na Corretora.

21. Nos termos do art. 3º §3º, inciso I da ICVM nº 505/11, essas falhas reiteradas evidenciariam a implementação inadequada de procedimentos e controles internos, o que, pela leitura do art. 3º, §2º, caracterizaria descumprimento, pela Corretora, ao inciso II do *caput* do art. 3º.

22. A responsabilidade também foi imputada a André Luiz, que ocupou o cargo de diretor de controles internos da Corretora a partir de 06.07.2015.

23. Diante dos fatos acima relatados, a Acusação imputou as seguintes responsabilidades:

Walpires	Rafael Barbosa	André Luiz	Sérgio Ferreira	Elson Raimundo
Art. 3º, I, c/c §1º, I, II e III do mesmo dispositivo da ICVM nº 505/11	Art. 3º, I, c/c §1º, I, II e III do mesmo dispositivo da ICVM nº 505/11	Art. 3º, II, c/c §1º, I, II e III do mesmo dispositivo da ICVM nº 505/11		
Não possuir regras adequadas e eficazes para o cumprimento das normas relacionadas no tópico IV.1	Permitir que Walpires deixasse de possuir regras adequadas e eficazes para o cumprimento das	Permitir que Walpires deixasse de possuir procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a		

⁵³ Conforme (i) item 3.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 354/2013 (Doc. 0365944, fl 49-v); (ii) item 3.3 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 194/2014 (Doc. 0365939, fl 10-v); (iii) item 2.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 452/15 (Doc. 0365939); (iv) item 3.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/1653; e (v) item 2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 229/17 (Doc. 0637930).

⁵⁴ Disponível em <https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-processos/detalhes/PAD-008%2F2015>

⁵⁵ Disponível em <https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-processos/detalhes/PAD-008%2F2015>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

	normas relacionadas no tópico IV.1	implementação, aplicação e eficácia de regras relacionadas no tópico II.2		
Art. 3º, II, c/c §1º, I, II e III do mesmo dispositivo da ICVM nº 505/11 Não possuir procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia de regras relacionadas no tópico IV.2				
Art. 4º, §5º, III, da ICVM nº 505/11 Falta da manifestação por parte do diretor responsável pela norma nos RCIs referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las, conforme demonstrado no tópico IV.3	Art. 4º, §5º, III, da ICVM nº 505/11 Não apresentar a devida manifestação no RCI referente ao 2º semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las, conforme demonstrado no tópico IV.3		Art. 4º, §5º, III, da ICVM nº 505/11 Não apresentar a devida manifestação no RCI referente ao 1º semestre de 2014, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las, conforme demonstrado no tópico IV.3	
Art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11 Não encaminhamento pelo diretor de controles internos do RCI referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último dia útil do mês de julho de 2014, conforme demonstrado no tópico IV.4				Art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11 Não ter encaminhado o RCI referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires dentro do prazo, conforme demonstrado no tópico IV.4
Art. 3º, II, da ICVM nº 505/11 Falhas relacionadas no tópico IV.5, consideradas evidências de implementação inadequada de procedimentos e controles internos, na		Art. 3º, II, da ICVM nº 505/11 Permitir as reiteradas ocorrências de falhas no âmbito da Walpires, relacionadas no tópico IV.5, consideradas evidências de implementação		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

leitura conjunta do inciso I do §3º com o <i>caput</i> do mesmo §3º, ambos do art. 3º da ICVM nº 505/11. Por sua vez, a implementação inadequada de controles internos, pela leitura do art. 3º, §2º, caracteriza descumprimento ao art. 3º, inciso II, dispositivo este que determina que o intermediário deve adotar e implementar procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I [regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução]		inadequada de procedimentos e controles internos, na leitura conjunta do inciso I do §3º com o <i>caput</i> do §3º, ambos do art. 3º da ICVM nº 505/11. Por sua vez, a implementação inadequada de controles internos, pela leitura do art. 3º, §2º, caracteriza descumprimento ao art. 3º, inciso II, dispositivo este que determina que o intermediário deve adotar e implementar procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I [regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução]		
---	--	--	--	--



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

24. Todas as infrações consideradas de natureza grave para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, conforme disposto no art. 38 da mencionada Instrução.

V. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM

25. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar a Acusação, emitiu o Parecer nº 00182/2018/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU56, e entendeu que estavam atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008⁵⁷.

VI. DEFESAS

26. Devidamente intimados, os Acusados, com exceção da Walpires, apresentaram tempestivamente suas razões de defesa.

Elson Raimundo⁵⁸

27. Inicialmente, Elson Raimundo afirmou que desde a sua renúncia, em 2014, não tinha mais acesso a qualquer *“informação, documentos ou elementos que se encontravam na [Corretora] e que dissessem respeito às suas atividades no ano de 2014”*.

28. Fazendo referência à manifestação apresentada pela Walpires (assinada pelo acusado na qualidade de Diretor de Controles Internos), ainda na fase instrutória, Elson Raimundo afirmou que o então diretor responsável pela ICVM nº 505/11 (Sérgio Ferreira) foi efetivamente

⁵⁶ Doc. 0664988.

⁵⁷ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

⁵⁸ Doc. 0728210.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cientificado sobre o teor do RCI elaborado pelo acusado, no entanto, à época da conclusão do RCI (julho de 2014), o referido diretor encontrava-se ausente, em viagem de férias.

29. Destacou as dificuldades enfrentadas pelos operadores do mercado em relação à implementação da ICVM nº 505/11, à época de sua edição, fato que ensejou a prorrogação do prazo, pela CVM⁵⁹, para a realização das adaptações decorrentes do referido normativo; e, posteriormente, no final de 2015, a edição do Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI⁶⁰, com maiores orientações sobre a elaboração do RCI.

30. Neste sentido, alegou que, *“no primeiro semestre de 2014, em que pesem as determinações contidas nos §§ 5º e 6º do art. 4º da ICVM 505/2011 e que entraram em pleno vigor somente em fevereiro de 2013, essas determinações para sua efetiva compreensão no tocante a conteúdo efetivamente careciam das orientações as quais, apenas no final de 2015, foram divulgadas”*.

31. Elson Raimundo apontou que a obrigação contida no art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11 é de *“encaminhar aos órgãos de administração do intermediário”*, não havendo qualquer disposição no sentido de manter evidências deste encaminhamento. Nesse sentido, aduziu que, tão somente com a edição do Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI, no final de 2015, foi possível a efetiva compreensão acerca da elaboração do RCI⁶¹, ou seja, *“mais de um ano e meio após o encerramento do primeiro semestre de 2014”*.

32. Afirmou que a imputação de pena grave em uma eventual condenação pela *“falta de apresentação de uma evidência a qual, como exigência e forma de sua manifestação, somente veio a ser conhecida como necessária anos mais tarde”* — por meio do Ofício Circular nº

⁵⁹ Por meio da Instrução CVM nº 526, de 21 de setembro de 2012.

⁶⁰ Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/smi/anexos/oc-smi-0615.pdf>

⁶¹ O acusado cita o parágrafo 9 do I – *Orientações para elaboração do “Relatório Semestral de Controles Internos” conforme previsto pela Instrução CVM nº 505/2011, artigo 4º, § 5º*, que prescreve o seguinte: “9. Este relatório deverá ficar à disposição da CVM, não havendo necessidade do seu envio para esta Autarquia, a menos quando assim solicitado, e deverá ter evidenciada a data de sua entrega aos órgãos da administração evidências nesse sentido atas de reunião com data e assinatura dos representantes do órgão de administração aplicável, correio eletrônico aos responsáveis com a identificação da data de recebimento ou documentos equivalentes.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

06/2015/CVM/SMI — atentaria contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos quais os órgãos reguladores se submetem.

33. Assegurou que o alegado atraso no envio do RCI teria sido em relação ao protocolo junto à BSM — o qual era exigido conforme as normas do Roteiro Básico do Programa de Qualificação Operacional (“PQO”) —, sendo certo que a ciência do RCI pela Diretoria da Walpires efetivamente ocorreu, tanto é que no referido documento *“encontram-se detalhadas todas as providencias adotadas e correções planejadas pela Diretoria WALPIRES S.A., em face do contido no RCI então elaborado ao final de julho de 2014 pelo [acusado]”*.

André Luiz Silva⁶²

34. Em sede preliminar, André Luiz apontou que a acusação a ele imputada não se enquadra na pessoa física do Diretor da Walpires, mas sim na própria Corretora. Para tanto, argumentou que, diferentemente do apontado no TA, a obrigação estabelecida no art. 3º da ICVM nº 505/11 é endereçada, exclusivamente, ao intermediário, neste caso, a Walpires, e não ao seu proposto.

35. Ainda preliminarmente, André Luiz arguiu prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que ausente na parte dispositiva do TA indicação de datas e número de irregularidades supostamente violadas pelo acusado.

36. No mérito, o acusado afirmou que seu mandato como diretor da Corretora iniciou-se em 06.07.2015 e encerrou-se em 05.10.2018, quando da decretação da Liquidação Extrajudicial da Corretora, ocasião em que a então diretoria foi destituída e nomeado o Liquidante. Acrescenta que a inspeção que ensejou o presente PAS se deu em 17.07.2015, ou seja, onze dias após a sua nomeação como diretor, razão pela qual não poderia responder por eventos pretéritos a sua eleição como diretor de controles internos da Walpires.

37. André Luiz narrou sua trajetória profissional até chegar a Diretoria da Corretora e mencionou os esforços realizados durante a sua gestão para aprimorar os controles internos da Walpires. A defesa concluiu discorrendo sobre a crise de liquidez que ensejou a Liquidação

⁶² Doc. 0729259



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Extrajudicial da Corretora e defendeu, ao final, *“a improcedência da acusação e ligação que a Liquidação foi ensejada por falha em controles internos”*.

38. Ao final formulou pedido genérico de provas (*“Pedido Genérico de Provas”*) e a concessão de prazo complementar para a juntada de prova documental (*“Pedido de Prova Documental”*), *“uma vez que parte das provas encontram-se (sic) em servidores da Walpires”* e que o seu acesso a tais servidores *“tornou-se demasiadamente complicado”*, haja vista o seu afastamento da Corretora, e, adicionalmente, manifestou interesse em celebrar Termo de Compromisso.

Rafael Barbosa Moreira⁶³

39. Em relação à falha de que trata o item IV.1, item “a”, deste Relatório, Rafael Barbosa, em linha com a manifestação apresentada pela Corretora ainda na fase instrutória do processo, arguiu que, pelo fato de a Walpires possuir apenas uma conta corrente no Banco BM&FBOVESPA, para recebimento de clientes e pagamentos a clientes, a Corretora dispunha de (i) *“controles digitais desses documentos enviados pelo referido Banco”*; (ii) *“listagens SINACOR com os indicativos dos documentos referentes às movimentações financeiras dos clientes, com extratos obtidos sempre que necessários”*.

40. Quanto à alegação de falta de regras para a prevenção de situações de conflitos de interesses (item IV.1, subitem “b”, deste Relatório), o defendente reforçou os esclarecimentos apresentados em sua resposta ao Ofício nº 105/2018/CVM/SMI/GMN, no sentido de que as regras sobre a matéria estariam previstas no Manual de Pessoas Vinculadas, integrante dos Procedimentos e Controles Internos da Walpires, bem como nas Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora (*“RPA”*) — *“documento no qual constavam as ‘condições de aceitação e de recusa de ordens, inclusive as que pudessem caracterizar conflitos de interesses’”* — eram, à época, *“permanentemente divulgado no site da Walpires”*.

41. Portanto, segundo o defendente, havia a *“efetividade dos controles e a observância das regras da ICVM 505/2011”*, no entanto, *“dada a condição extraordinária trazida pela*

⁶³ Doc. 0730221.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

implementação da liquidação extrajudicial”, que inclusive afastou os então diretores da Corretora, “[a] dificuldade ora reside na produção de provas ou a localização delas”.

42. Em relação à segunda imputação — não apresentação de manifestação no RCI referente ao 2º semestre de 2015 —, Rafael Barbosa dissertou, com teor idêntico à defesa apresentada por Elson Raimundo, sobre as dificuldades enfrentadas pelos operadores do mercado em relação à implementação da ICVM nº 505/11, à época de sua edição, fato que ensejou a prorrogação do prazo, pela CVM⁶⁴, para a realização das adaptações decorrentes do referido normativo; e, posteriormente, no final de 2015, a edição do Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI⁶⁵, com maiores orientações sobre a elaboração do RCI.

43. Assim, apesar de as determinações contidas no art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11 entrarem em vigor em fevereiro de 2013, a efetiva compreensão no que se refere o conteúdo do RCI, *“em especial no tocante ao teor da manifestação do diretor responsável pelo cumprimento de normas, efetivamente careciam das orientações as quais, apenas no encerramento do mês de dezembro de 2015, foram divulgadas [por meio do Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI]”.*

Sérgio Ferreira Pires

44. Sérgio Ferreira, em linha com os argumentos trazidos por Elson Raimundo e Rafael Barbosa, reforçou as dificuldades enfrentadas pelos participantes do mercado para adaptarem-se às disposições da ICVM nº 505/11, na ocasião de sua edição.

45. Em relação à imputação de infração ao art. 4º, §5º, inciso III da ICVM nº 505/11, que trata da falta de manifestação do diretor responsável pela norma no RCI referente ao 1º semestre de 2014, o acusado afirmou que, de fato, *“se deu em face de o mesmo encontrar-se ausente no período em que foi elaborado o relatório”.* No entanto, asseverou que *“tinha ciência de toda e*

⁶⁴ Por meio da Instrução CVM nº 526, de 21 de setembro de 2012.

⁶⁵ Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/smi/anexos/oc-smi-0615.pdf>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

qualquer outra deficiência, não apenas no tocante aos RCI como também de outras deficiências, eventualmente apontadas por ocasião das auditorias operacionais realizadas pela [BSM]”.

46. Sergio Ferreira alegou, ainda, que, em face do processo de liquidação extrajudicial da Walpires, não teria acesso a documentação da Corretora, portanto, estaria impossibilitado de apresentar qualquer documento “*que pudesse comprovar a sua manifestação acerca dos assuntos envolvendo o referido RCI*”.

47. Por fim, dissertou, com teor idêntico à defesa apresentada por Elson Raimundo, sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade da Administração Pública.

VII. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

48. Por meio de despacho⁶⁶, indeferi, em 15.09.2022, o Pedido Genérico de Provas formulado por André Luiz, em virtude de seu caráter manifestamente genérico.

49. Em relação ao Pedido de Prova Documental, tendo em vista a indicação de rol de documentos pelo acusado, e o fato de os documentos não terem sido juntados aos autos, determinei que André Luiz se manifestasse caso ainda tivesse interesse em produzir a referida prova, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada.

50. Em resposta, o acusado apresentou diversos documentos produzidos durante a sua gestão⁶⁷ — entre 2014 a 2018 —, que “*comprovam os trabalhos e esforços ensejados pelo Defendente para efetivar os controles internos da Walpires, sendo que, foram tanto eficientes*

⁶⁶ Doc. 1609789.

⁶⁷ Docs. 1622439, 1622440, 1622441, 1622442, 1622443, 1622445, 1622446, 1622447, 1622448, 1622449, 1622450, 1622451, 1622453, 1622454, 1622455, 1622456, 1622458, 1622459, 1622460, 1622461, 1622462, 1622463, 1622464, 1622465, 1622466, 1622467, 1622468, 1622470, 1622471, 1622472, 1622473, 1622474, 1622475, 1622476, 1622477, 1622478, 1622479.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que inclusive possibilitaram a verificação de irregularidades ensejadas pelos controladores e acionistas da [Walpires] que culminaram com a crise da instituição”.

51. Além disso, André Luiz apresentou Instrumento de Dação em Pagamento e Outras Avenças⁶⁸, celebrado entre a Walpires e a Agropastoril Sucuriu Ltda. (“Sucuriu”) — empresa de titularidade de Sergio Ferreira, à época controlador da Corretora —, por meio do qual a Sucuriu reconheceu e confessou débito em favor da Walpires, no valor de R\$ 2.214.289,93, de forma a “assegura[r] que seus saldos negativos perante a [Walpires] fossem garantidos”.

52. Segundo André Luiz, o referido documento comprova o “esforço e empenho do defendente para assegurar o melhor da [Walpires], bem como sua obrigação de assegurar, dentro das melhores possibilidades, o melhor controle em face do controlador que abusava de seu direito de acionista, como se provou em investigação realizada pelo Banco Central do Brasil”.

VIII. DISTRIBUIÇÃO E PAUTA DE JULGAMENTO

53. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 09.07.2019⁶⁹. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o Diretor Alexandre Costa Rangel, em 12.01.2021⁷⁰, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022⁷¹.

54. Em 20.06.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2023

⁶⁸ Doc. 1622480.

⁶⁹ Doc. 0796167.

⁷⁰ Doc. 1176155.

⁷¹ Doc. 1424265.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009663/2017-75

Reg. Col. 1461/19

Acusado: Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM
Rafael Barbosa Moreira
Sérgio Ferreira Pires
André Luiz Silva
Elson Raimundo

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas (i) à não adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, inciso I; e (b) procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração ao art. 3º, inciso II; e (ii) à falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios de controles internos, em infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face dos Acusados para a apurar responsabilidade por alegadas irregularidades na adoção e implementação de **(i)** regras adequadas

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e eficazes para o cumprimento do disposto na ICVM nº 505/11² (art. 3º, inciso I); e (ii) procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras do normativo em questão (art. 3º, inciso II), bem como de irregularidades relacionadas a falhas na elaboração e no conteúdo de relatórios de controles internos (art. 4º, §5º, inciso III³).

2. Conforme relatado, a pedido da SMI, a SFI, no âmbito do Plano Bienal de SBR 2015-2016, realizou inspeção na Corretora, a fim de obter evidências da devida adoção de regras destinadas ao pleno cumprimento do disposto na ICVM nº 505/11, bem como de procedimentos e controles internos destinados a verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, conforme exigência constantes nos incisos I e II do art. 3º da referida Instrução⁴.

3. O Relatório de Inspeção identificou diversos pontos de atenção, os quais, no entendimento da equipe de inspeção, mereciam “*ser avaliados e examinados mais detidamente*” pela SMI.

4. A Área Técnica, por sua vez, providenciou diligências complementares junto à Walpires, tendo, ao fim e ao cabo, referendado parte das conclusões da SFI, razão pela qual formulou acusação em face da Corretora e seus diretores que, à época, ocupavam os cargos de diretores de normas e de controles internos, por infração aos incisos I e II do art. 3º da ICVM nº 505/11, bem

² A ICVM nº 505/11 foi revogada pela Resolução CVM nº 35, de 26.05.2021, no âmbito do processo de revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto nº 10.139, de 28.11.2019, sem que tenha havido alteração na redação dos dispositivos da ICVM nº 505/11 referidos neste voto.

³ Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.

Art. 4º O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; e II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º.

§5º O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo: (...) III – a manifestação do diretor referido no inciso I do caput a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las. (Conforme redação vigente à época).

⁴ Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

como ao art. 4º, §5º, inciso III, da referida Instrução.

5. Além disso, a SMI apontou que a reiterada ocorrência de falhas relacionadas às ausências de manifestação do diretor responsável pelo cumprimento da norma nos RCIs e de apresentação de ordens identificada pela BSM em anos seguidos seriam evidências de implementação inadequada de procedimentos e controles internos, nos termos do §3º, inciso I, combinado com o *caput* do mesmo §3º, ambos do art. 3º da ICVM nº 505/11.

6. A implementação inadequada de procedimentos e controles internos, por sua vez, a teor do disposto no art. 3º, §2º, da referida Instrução, configuraria, no entendimento da SMI, infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11.

7. Destaco que, apesar de regularmente intimada, a Walpires não apresentou defesa, de modo que os fatos e as provas apresentados no Termo de Acusação não foram por ela contestados.

8. Convém destacar, no entanto, que, no âmbito de processo administrativo sancionador, a revelia “*não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da Acusação*”⁵, que permanece com o ônus de apresentar elementos suficientes de materialidade e autoria a amparar a acusação realizada. Ademais, os argumentos apresentados por Walpires em sua manifestação prévia na fase investigativa serão devidamente considerados.

9. Feito tais esclarecimentos, passo a analisar as alegações preliminares arguidas por André Luiz e, na sequência, as acusações referentes a cada um dos pontos.

II. PRELIMINARES

10. André Luiz argumentou, preliminarmente, pela (i) inaplicabilidade da tipificação legal à pessoa física; e (ii) ausência, no dispositivo acusatório, de marco temporal quanto à ocorrência das irregularidades, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

11. No tocante à inaplicabilidade da tipificação legal enquanto diretor responsável pelos controles internos, André Luiz questionou o fato de que lhe é imputada infração ao art. 3º, inciso II, combinado com o art. 3º, §1º, incisos I, II e III, da ICVM nº 505/11, e arguiu que o referido

⁵ Art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dispositivo se aplica ao intermediário — no caso, à Corretora —, e não ao seu preposto. Assim, pelo fato de “*o tipo acusatório não se enquadra[r] na pessoa física do Diretor da Instituição, mas sim à Instituição*”, a responsabilidade não seria a ele atribuível, motivo pelo qual pleiteou sua exclusão do PAS.

12. A esse respeito, ressalto que a ICVM nº 505/11 adotou, como estratégia regulatória, o conceito de centro de imputação de responsabilidade na figura do diretor responsável, visando evitar a diluição de responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica, além de estimular a adoção de uma postura diligente por parte dos administradores designados “*para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares*”⁶.

13. Assim, uma vez verificada eventual falta de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia de normas contidas na ICVM nº 505/11, a responsabilidade alcança tanto o intermediário, como a pessoa física responsável por aquela atribuição, sem prejuízo da possibilidade deste “*demonstra[r] que tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido seguidas*”⁷.

14. Observo que André Luiz ocupou no período de 06.07.2015 a 05.10.2018 (data da decretação da liquidação extrajudicial da Corretora) o cargo de diretor responsável pela supervisão dos procedimento e controles internos previsto no art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11, de modo que, comprovado eventual descumprimento da regulamentação cuja atribuição lhe cabia, à época dos fatos, impõe-se a sua responsabilização, razão pela qual rejeito essa preliminar.

15. Quanto à “*não imputação, no dispositivo acusatório, de quando ocorreram as irregularidades*”, André Luiz arguiu que “*é imprescindível para a ampla defesa saber exatamente em que circunstâncias e momentos ocorreram tais irregularidades para a defesa do acusado*”. Para tanto, suscitou que, não obstante não haver “*indicação dos eventos das irregularidades* —

⁶ De acordo com o voto do Dir. Rel. Gustavo Gonzalez no PAS 19957.002587/2017-77. Nesse sentido, PAS CVM 19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 10.04.2018.

⁷ Conforme manifestação da então Diretora Relatora Maria Helena Santana no PAS CVM nº RJ2005/8510, j. 04/04/2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

DATAS – ou ainda QUANTAS OCASIÕES tais irregularidade ocorreram”, supõe que a imputação trata “sobre fatos verificados na Inspeção da CVM ocorrida no período de 17.07.2015 à 17.12.2015”.

16. Assim, alegou que os princípios da ampla defesa e do contraditório não teriam sido observados, haja vista que a Área Técnica “*em seu dispositivo/pedido não imputou DATAS e NÚMERO DE IRREGULARIDADES quando informou da violação da Lei Material*”, razão pela qual pleiteou, por mais esse motivo, a sua exclusão deste PAS.

17. Verifico que os fatos, inclusive os períodos em que ocorreram, assim como as correlacionadas práticas irregulares, foram suficientemente descritas no Termo de Acusação, razão pela qual não vislumbro qualquer mácula no Termo de Acusação.

18. Em igual sentido foi a conclusão da PFE-CVM — responsável por verificar o preenchimento dos requisitos legais constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/08 (vigente à época) —, conforme Parecer nº 00182/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

19. Convém, ainda, ressaltar que André Luiz apresentou defesa escrita contestando de forma minuciosa as provas e as alegações produzidas pela Acusação, tendo ainda juntado uma série de documentos, após o deferimento do Pedido de Prova Documental, restando comprovado a plena observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

20. Soma-se a isso o fato de Andre Luiz ter assinado, na qualidade de diretor de controles internos, a resposta encaminhada pela Walpires ao Ofício nº 101/2018 CVM/SMI/GMN, de modo que não há como se alegar desconhecimento dos fatos, datas dos períodos em questão e irregularidades apurados por esta autarquia, sobretudo, porque o referido ofício foi bastante claro em relação aos questionamentos da CVM, conforme abaixo transcrito:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Foi constatado que a WALPIRES S/A CCTVM (“Walpires” ou “Corretora”) não possuía, à época da inspeção realizada no período de 27.07.15 a 17.12.15 pela CVM, regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/11 em relação a: (i) pagamento de valores a intermediários por clientes (artigo 27); (ii) pagamento de valores a clientes por intermediários (artigo 28); (iii) manutenção de arquivo pelo intermediário contendo o número do cheque, número do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em relação a todos os pagamentos efetuados (artigo 29); e (iv) prevenção para que os interesses dos clientes não sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses (artigo 31). Dessa forma, seguem abaixo, de maneira detalhada, os descritivos de cada um dos apontamentos identificados pela Inspeção e posteriormente questionados pela Gerência de Análise de Negócios (GMN):

21. Por tais razões, rejeito as preliminares arguidas.

III. MÉRITO

22. Passo a analisar as infrações imputadas aos Acusados no que se refere a(o) **(i)** falta de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas contidas na ICVM nº 505/11; **(ii)** falta de procedimentos e controles internos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das normas contidas na ICVM nº 505/11; **(iii)** falta de manifestação, no RCI, do diretor responsável pela norma; **(iv)** encaminhamento fora do prazo, pelo diretor de controles internos, do RCI ao órgão da administração; e **(v)** reiterada ocorrência de falhas.

III.1. INEXISTÊNCIA DE REGRAS ADEQUADAS E EFICAZES PARA O CUMPRIMENTO DE NORMAS DA ICVM Nº 505/2011 – INFRAÇÃO AO ART. 3º, INCISO I

23. O art. 3º, inciso I, da ICVM nº 505/11 determina que “[o] *intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução*”.

24. Tais regras devem ser escritas, passíveis de verificação e estar disponíveis para consulta da CVM, consoante previsto nos incisos I, II e III, do §1º do referido art. 3º⁸.

25. Em relação às regras disciplinando o atendimento de disposições da ICVM nº 505/11, a Acusação apontou 2 (duas) infrações:

(i) Manutenção de arquivo, quanto a pagamentos efetuados, contendo o número do

⁸ “Art. 3º (...) § 1º As regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem: I – ser escritos; II – ser passíveis de verificação; e III – estar disponíveis para consulta das pessoas mencionadas no art. 1º, inciso VI, alíneas “a” a “c”, da CVM, das entidades administradoras dos mercados organizados em que o intermediário seja autorizado a operar e dos respectivos departamentos de autorregulação, se for o caso.” (redação vigente à época).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cheque, número do documento eletrônico de transferência e valor: **art. 29, caput e incisos I, II e III**; e

(ii) Prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses: **art. 31, parágrafo único, inciso I**.

26. Na sequência, abordarei cada uma das supostas irregularidades.

Manter arquivos relativos a todos os pagamentos efetuados e recebidos (art. 29, caput, incisos I, II e III)

27. Por força do art. 29 da ICVM nº 505/11⁹, o intermediário está obrigado a manter, em relação a todos os pagamentos efetuados e recebidos, arquivo com o número do cheque ou do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado. Segundo a Acusação, a Walpires não tinha, à época da inspeção, regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto no referido dispositivo.

28. A Walpires apresentou a 6ª edição do Manual de Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores, integrante do Procedimentos e Controles Internos, emitido em 31.01.2009 e revisado em 01.08.2014¹⁰, apontando que o item 4.13 (“Liquidação com clientes”) descrevia as regras relativas ao atendimento do referido artigo¹¹.

29. Embora, no entendimento da Acusação, o referido manual tenha estabelecido “*apenas regras referentes a recebimentos de clientes, [...] não havendo menção a pagamentos efetuados a clientes*”, observo que o documento é claro ao dispor em item específico, denominado “Pagamentos aos Clientes”, regras sobre os pagamentos das operações aos clientes, prevendo, dentre outros, os seguintes procedimentos a serem adotados:

- ✓ As operações de clientes serão liquidadas, preferencialmente, através de depósito de cheques ou transferências para sua conta corrente bancária;

⁹ Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com: I – o número do cheque, nos casos de pagamento em cheque; II – o número do documento eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária; III – o valor.

¹⁰ O item 4.13 do manual de Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores trata sobre Liquidação com Clientes e as regras de como serão controladas as liquidações das operações, bem como os recebimentos e pagamentos aos clientes.

¹¹ Doc. 0560352 (Anexo I - Doc. 01).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- ✓ Os cheques para pagamento serão nominais ao cliente e cruzados em preto. Nos cheques devem constar uma tarja com os dizeres: "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original" e a cláusula "a sua ordem" deve ser anulada;
- ✓ Todos os cheques serão depositados em conta corrente dos clientes;
- ✓ As TED's somente serão emitidas em nome do cliente que realizou a operação; e

30. Ante o exposto, entendo que a Walpires comprovou dispor de regras, na forma do art. 3º, inciso I, em relação ao disposto no art. 29, incisos I, II e III, da ICVM nº 505/11, haja vista o teor do item 4.13 do Manual de Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores.

Prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses (art. 31, parágrafo único, inciso I)¹²

31. Nos termos do art. 31 da ICVM nº 505/11, o intermediário deve estabelecer “regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses”.

32. O art. 31, parágrafo único, inciso I, dispõe que “[a]s regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: I – identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes”.

33. A Walpires, em manifestação prévia, indicou que as regras referentes a esta matéria constavam **(i)** no Manual de Pessoas Vinculadas, integrante dos Procedimentos e Controles Internos¹³; **(ii)** nas Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com Valores Mobiliários Junto à Cetip S.A. – Mercados Organizados¹⁴; e **(iii)** no Manual de Controles Internos, código OPS-02¹⁵.

34. A Acusação, por sua vez, afirmou que o Manual de Pessoas Vinculadas apenas veta operações em situação de conflito de interesse que tenham seus clientes como contraparte, sem,

¹² Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses.

Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: I – identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes.

¹³ Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 02).

¹⁴ Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 03).

¹⁵ Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 04).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contudo, identificar os potenciais conflitos de interesse que possam existir.

35. Em relação às Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com Valores Mobiliários, observou tratar de documento sobre regras de atuação nas operações realizadas com valores mobiliários junto à Cetip S.A. (atual B3), em que traz no item 7.1 (subitem “ii”) a única referência a conflito de interesse, no seguinte sentido: “[é] vedado à WALPIRES privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ela vinculadas em detrimento dos interesses de Clientes”.

36. Aduziu, ainda, que o Manual de Controles Internos não trata de regras relacionadas ao art. 31 da ICVM nº 505/11, “*aptas a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses*”.

37. A Acusação acrescentou, por fim, que a BSM identificou o não atendimento, pela Corretora, ao disposto no referido dispositivo, na ocasião do seu trabalho de auditoria, no período de 18.07.2016 a 26.08.2016 (Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16)¹⁶.

38. Concordo com o entendimento exarado pela SMI.

39. O art. 31, parágrafo único, inciso I, é claro ao exigir que as regras, procedimentos e controles internos de que trata o art. 31 identifiquem “*quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes*”.

¹⁶ Conforme relatado no item 6.2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16:

6.2 Identificação de Acesso

Em análise das trilhas de auditoria disponibilizadas pelo Participante, avaliamos as ofertas inseridas em 2 sistemas de negociação no período de 01/04/2016 a 31/06/2016 e obtivemos os seguintes resultados:

- *Identificamos 13.024 ofertas inseridas em 59 pregões no sistema OMS Robotrader com o usuário e senha da cliente Tatiane Perez da Silva (100% dos pregões e das ofertas registradas para a cliente neste sistema em sessão de cliente final no período avaliado) em que a origem foi um notebook cujo hostname é NOTEBOOK-STRIKEO mesmo equipamento foi utilizado pelos assessores do escritório do agente autônomo de investimento Strike Trader, Eder Fernando Rodrigues e Joabe Bueno Marinho, no mesmo período, para inserção de ofertas em sessão exclusiva de assessor no sistema OMS Solutiotech em 42 pregões para o mesmo período avaliado Utilização de usuário e senha de cliente em ambiente na mesa de operações configura presença de cliente no ambiente da mesa de operações ou o uso de usuário e senha de cliente por agentes autônomos de investimento (vide Anexo VII - gravado em mídia).*

Em visita presencial realizada em 16/08/2016 ao escritório do agente autônomo de investimento Strike Trader, foi declarado desconhecimento da situação descrita acima em descritivo validado pelo autônomo. Após notificação da situação identificada pela auditoria, o Participante informou por e-mail que aplicou sua política interna de conduta no agente autônomo de investimento, e que o autônomo alegou treinamento para o cliente por meio de notebook fora do parque declarado para o Participante.

O escritório de agente autônomo Strike Trader possui sala segregada da mesa de operações com internet para atendimento de clientes, os quais podem efetuar ordens por boleto física ou a partir de dispositivos pessoais (notebook ou celular). (Doc. 0365953, fls. 250v e 251)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. Neste sentido, os documentos mencionados pela Corretora claramente não suprem a exigência do referido dispositivo, pois o exame de seu teor não permite a identificação de eventual conflito de interesse que possa existir entre a Corretora, ou pessoas vinculadas a ela, e seus clientes, ou entre os clientes, mas tão somente a vedação — de forma genérica — às operações em situação de conflito de interesse.

41. Da mesma maneira, entendo que as Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora (“RPA”) — as quais, segundo Rafael Barbosa, constavam as “*condições de aceitação e de recusa de ordens, inclusive as que pudessem caracterizar conflitos de interesses*” — não são aptas a comprovar o atendimento da exigência.

42. Como bem explicitado no julgamento do PAS CVM nº 19957.010217/2017-11, em 09.02.2021, as regras “*não podem se restringir a replicar o texto dos outros normativos. Ao contrário, espera-se que as regras estabeleçam comandos adequados e eficazes para o cumprimento do disposto naqueles outros normativos*”, e “*são especialmente importantes nas matérias em que outras normas a que o intermediário está sujeito não derem tratamento minudente*”.

43. Nesse sentido, concluo que a Corretora não possuía regras adequadas e eficazes para atender especificamente a exigência do art. 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM nº 505/11, o que configura infração ao art. 3º, inciso I, da referida Instrução.

44. Além da própria Walpires, a responsabilidade deve ser imputada a Rafael Barbosa, seu diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM nº 505/11, nos termos do art. 4º, inciso I, da referida Instrução, e que tampouco evidenciou quaisquer esforços ou iniciativa de sua parte a fim de dar cumprimento às referidas disposições normativas.

III.2. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS PARA VERIFICAR A IMPLEMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E EFICÁCIA DE NORMAS DA ICVM Nº 505/2011 – INFRAÇÃO AO ART. 3º, INCISO II

45. O art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11¹⁷ determina que “[o] *intermediário deve adotar*

¹⁷ Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: (...) II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e implementar: II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I”.

46. A Acusação apontou 9 (nove) desconformidades, pela Corretora, relacionadas a procedimentos e controles internos, que fundamentaram a imputação formulada de infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11, relacionadas aos seguintes temas:

- (i) Arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão: **art. 13;**
- (ii) Manutenção de um sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz: **art. 14;**
- (iii) Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita: **art. 19;**
- (iv) Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes: **art. 20, inciso I;**
- (v) Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado, a qualquer tempo: **art. 20, inciso II;**
- (vi) Governança sobre ordens recebidas: **art. 20, §1º, incisos I a IX;**
- (vii) Identificação de comitentes: **art. 22, incisos I a III, e art. 23;**
- (viii) Negociação por pessoas vinculadas: **art. 25; e**
- (ix) Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos: **art. 36.**

47. De modo a facilitar a compreensão deste voto, abordarei as infrações agregadas por tema.

Registro e gravação de ordens (arts. 13 e 14)

48. Os arts. 13 e 14 da ICVM nº 505/11¹⁸ referem-se às exigências dispostas pela referida Instrução a respeito do arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, bem como da manutenção de sistema de gravação de todos

¹⁸ Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão.

Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

os diálogos mantidos com os clientes, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.

49. Questionada sobre a suposta inexistência, identificada à época da inspeção¹⁹, de procedimentos e controles internos que tivessem o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia dos referidos dispositivos, a Walpires afirmou que: **(i)** “[o]s *procedimentos e controles internos que atestam a eficácia das regras relativas ao arquivamento das ordens [...]* estão descritos na *Política de Back Up e Restore (doc. 07)* e no *Plano de Continuidade de Negócios que integra os Procedimentos e Controles Internos da Walpires (doc. 08)*”²⁰; e **(ii)** “[a] aplicabilidade de ambos é evidenciada pelos correspondentes *Comunicado de Teste de Contingência Anual (doc. 09)* e *Teste de Continuidade de Negócios (doc. 10)*”²¹.

50. No entanto, concordo com o entendimento da Acusação no sentido de que os documentos mencionados não tratam sobre as matérias dispostas nos arts. 13 e 14 da ICVM nº 505/11, tampouco comprovam a existência de procedimentos ou controles internos, voltados à avaliação da implementação, aplicação e eficácia dos mencionados dispositivos, pois:

(a) a Política de Back Up e Restore, versa, unicamente, sobre as regras e os procedimentos utilizados para *backup*²² e *restore*²³ de arquivos;

(b) o Plano de Continuidade de Negócios, como o próprio documento dispõe “*estabelece o plano de continuidade de negócios da Walpires Corretora para as situações de emergência que possam interromper os seus negócios, incluindo as ações para a retomada das atividades em um curto espaço de tempo*”. Trata-se, portanto, de um plano de contingência em casos de emergência;

¹⁹ Realizada em 27.07.2015 a 17.12.2015.

²⁰ Doc. 0560352, respectivamente, docs. 07 e 08 do Anexo I.

²¹ Doc. 0560356, respectivamente, docs. 09 e 10 do Anexo II.

²² A Política de Back Up e Restore assim define *backup*: “[...] é essencial para que, em caso de emergência, as falhas e os danos sobre arquivos e aplicativos, sejam mínimos e reversíveis. O *backup* refere-se à cópia de dados de um dispositivo para o outro com o objetivo de posteriormente recuperá-los, caso haja necessidade ou algum problema com os dados originais. Para fins desta política, os termos *backup* e *restore* dizem respeito, respectivamente, ao ato de copiar e restaurar informações.”

²³ A Política de Back Up e Restore assim define *restore*: “é o nome dado ao processo de restauração de um ou mais arquivos e é executado para reparar ou restaurar um arquivo. Deve ser garantida a integridade dos arquivos de *backup* e a plena possibilidade de restauração dos dados numa eventual necessidade. Para realização de *restore*, o procedimento deverá ser realizado via *Avamar Administrator* através da opção *Backup/Restore*.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(c) o Comunicado de Teste de Contingência Anual nada mais é que uma troca de e-mails entre o gerente de tecnologia da Walpires e a “Gerência PMO Cliente” da Embratel, informando sobre a realização de um teste de contingência anual na Corretora; e

(d) o Teste do Plano de Continuidade, por sua vez, se trata de um relatório elaborado pelo gerente de tecnologia da Walpires, no dia seguinte ao teste de contingência anual programado, conforme e-mail supramencionado, que, assim como os demais, não demonstrou ser documento comprobatório da existência de procedimentos e controles internos que tenham o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras relativas aos arts. 13 e 14 da ICVM nº 505/11.

51. Soma-se a isso as diversas falhas identificadas pela BSM, no âmbito de seu trabalho de auditoria realizada na Corretora (Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16), referentes ao arquivamento dos registros das ordens (art. 13)²⁴ e à manutenção de sistema de gravação de diálogos com os clientes (art. 14)²⁵, o que reforça a conclusão de não atendimento ao disposto nos

²⁴ Conforme relatado no item 10.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16:

10.1 Transmissão de Ordens

Avaliamos os controles de integridade e de disponibilidade das ferramentas utilizadas no recebimento de ordens pela mesa de operações e pelos agentes autônomos de investimento e obtivemos os seguintes resultados:

- *Para 01 escritório de agente autônomo de investimento - Investflow AAI EIRELI (20% do total visitado) as ordens recebidas por e-mail (sergio@investflow.com.br) e por telefone (41-30394085) não possuem controles que assegurem integridade dos registros, com possibilidade de perda de informações no caso de exclusão das mensagens e arquivos de áudio.*

As ordens verbais são gravadas em cartão de memória do sistema de gravação e, posteriormente, o agente autônomo de investimento realiza cópia dessas gravações em sua estação de trabalho. O Participante acessa remotamente a estação de trabalho do agente autônomo de investimento e copia essas gravações.

O agente autônomo também utiliza o e-mail sergio@investflow.com.br para recepção de ordens de clientes. Como procedimento, as ordens recebidas por este e-mail são encaminhadas para o endereço backup.sergiopaluch@gmail.com. Ambas as contas são geridas pelo agente autônomo de investimento que possui permissão para exclusão de registros de e-mails devido a ausência de controles que assegurem a integridade das informações. (Doc. 0365953, fl. 255-v)

²⁵ Conforme relatado no item 3.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16:

3 Executar Ordens

No início da auditoria foram solicitadas todas as ordens recebidas pelo Participante por escrito (exceto por e-mail e mensageria), inclusive ordens presenciais, e pelos agentes autônomos externos, relativas aos negócios realizados no período de 01/04/2016 a 30/06/2016, sendo apresentadas 6.156 ordens nessas condições, que foram validadas pelo Participante por e-mail enviado nos dias 19/07/2016, 21/07/2016, 22/07/2016, 26/07/2016, 27/07/2016, 10/08/2016, 16/08/2016 e 17/08/2016. Após o recebimento da documentação solicitada, foram selecionadas 252 ordens executadas nesse período, diferentes das recebidas, com a expectativa de recebimento de apenas transmissões por voz, por mensageria e por e-mail. Identificamos as seguintes situações:

3.1 O Participante não apresentou 43 (17,06%) ordens de operações, conforme detalhado no Anexo III deste relatório (gravado em mídia), e resumido no quadro abaixo. (Doc. 0365953, fls. 244 e 244-v)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

arts. 13 e 14 à luz do requerido no art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11.

52. Assim, concluo que a Walpires não dispunha de procedimentos e controles internos voltados ao atendimento das regras dispostas nos arts. 13 e 14 da ICVM nº 505/11.

Execução de ordens (art. 19; art. 20, incisos I e II; e art. 20, §1º, incisos I a IX)

53. O art. 19 da ICVM nº 505/11 estabelece a regra da “melhor execução”, ao determinar que “[o] intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita”²⁶. Já o art. 20²⁷ traz os critérios e exigência que “devem ser objeto de detalhamento e ponderação pela instituição intermediária por meio de política específica de execução de ordem”²⁸.

54. Instada a se manifestar sobre o teor do Relatório de Inspeção, acerca da suposta inexistência de procedimentos e controles internos que tivessem o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia dos referidos dispositivos, a Walpires apresentou diversos documentos, que, a meu ver, não são aptos a comprovar o atendimento a essas exigências, conforme observo abaixo:

(a) Em relação ao art. 19 da ICVM nº 505/11: O manual de Procedimentos de Supervisão e Monitoração de Negócios²⁹ descreve os “procedimentos para controles de ordens” da Walpires, cujo objetivo é “gerenciar a origem das ordens da corretora. Através de ferramentas de monitorações”. O documento não faz qualquer referência a procedimentos necessários para a execução de ordens dos clientes nas melhores condições que o mercado permita. Ademais, não se pode ignorar o teor do Relatório de

²⁶ Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita.

²⁷ Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens, de modo a: I – permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes; II – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado. § 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I – tipos de ordens aceitas; II – horário para o recebimento de ordens; III – forma de transmissão; IV – prazo de validade das ordens; V – procedimentos de recusa; VI – registro das ordens; VII – cancelamento ou alteração de ordens; VIII – forma e critérios para atendimento das ordens recebidas; IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados.

²⁸ Conforme o Relatório da Audiência Pública nº 04/200939, que deu origem à ICVM 505/11, https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2009/sdm0409-relatorio.doc

²⁹ Doc. 0560356 (Anexo II – Doc. 13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Auditoria Operacional BSM nº 733/16, que relatou no item 3.2³⁰ o não atendimento ao disposto no art. 19 da ICVM nº 505/11, em razão de a Corretora, à época da auditoria, ter realizado operações em condições diversas das indicadas por clientes, dentro de uma amostra auditada;

(b) Em relação ao art. 20, inciso I, da ICVM nº 505/11: O Manual de Controles Internos, código OPS-02³¹, por sua vez, tem como assunto “Operações na BM&F” e, além de fazer alusão à ICVM nº 387/03, revogada pela ICVM nº 505/11, apenas trata, de forma geral, sobre os critérios para a realização das operações no âmbito da BM&F³². Não traz, portanto, qualquer informação sobre procedimento ou controle interno acerca da execução de ordens de modo a permitir que se obtenha a melhor condição disponível no mercado para a execução de ordens;

(c) Em relação ao art. 20, inciso II, da ICVM nº 505/11: A Política de Conduta para AAI³³ tem como objetivo “realizar avaliações mensais dos Agentes Autônomos de Investimentos Internos e Externos, com o intuito de verificar, analisar e penalizar possíveis irregularidades cometidas, implantando controles internos eficazes sobre os procedimentos adotados pelos agentes autônomos.” Vê-se, portanto, que o documento não é apto a comprovar o atendimento da exigência. Já o Manual de Ética e Conduta³⁴ “lista uma série de ações e políticas básicas as quais todos os colaboradores da Walpires Corretora têm o dever de colocarem em prática na consecução de suas atividades diárias. Seu conteúdo desta [sic] ilustra todos os valores consolidados que devem ser observados e praticados para que nossa imagem de franqueza e transparência prevaleça no mercado”. Neste documento, verifico que a única regra sobre execução de ordens consta do item 18 (“Dar ou acatar ordens contrárias aos valores da Walpires Corretora”³⁵), o que, por si só, não é suficiente para comprovar o

³⁰ Conforme relatado no item 3.2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM nº 733/16:

3 Executar Ordens

(...)

3.2 Identificamos 46 negócios, 35 ordens foram recebidas por boletas físicas e 11 ordens recebidas por voz, por mensageria ou por e-mail, que foram executados com divergência de preço da ordem do cliente, conforme detalhado no Anexo IV deste relatório (gravado em mídia).. (Doc. 0365953, fl. 244-v)

³¹ Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 04).

³² O documento contempla os seguintes aspectos: (i) Tipos, prazo e validade das ordens; (ii) Modalidade de clientes e de operações; (iii) Habilitação do cliente para operar; (iv) Cadastramento do cliente; (v) Qualificação das Pessoas Vinculadas; (vi) Tratamento de erros; (vii) Estabelecimento de Limites Operacionais; (viii) Cuidados na recepção das ordens; (ix) Recepção e registro das ordens de negócio; (x) Operações via Mesa e via Pregão; (xi) Cancelamento de ordens; (xii) Procedimentos do Middle Office BM&F; (xiii) Procedimentos do Setor de Custódia; (xiv) Informações aos clientes; e (xv) Desempenho da Mesa de Operações BM&F.

³³ Doc. 0560356, Doc. 14.

³⁴ Doc. 0560356, Doc. 15.

³⁵ “18. DAR OU ACATAR ORDENS CONTRÁRIAS AOS VALORES DA WALPIRES CORRETORA
Serão consideradas faltas graves as ordens dadas ou acatadas, (inclusive da Diretoria) contrárias aos valores e princípios da Walpires Corretora, ora expostos no presente Código. Qualquer ato ou suspeita de ações não condizentes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cumprimento da norma. Tais comandos deveriam ser detalhados em observância ao inciso I do art. 20, ou seja, abordando questões de preço, custo, rapidez, probabilidade de execução e liquidação, volume e natureza da ordem; e

(d) Em relação ao art. 20, §1º, incisos I a IX, da ICVM nº 505/11: Sobre a governança das ordens, concordo com a Acusação de que os documentos apresentados pela Walpires nada comprovam o atendimento dessas exigências. Observo que o RPA é o único documento que faz alusão às regras relacionadas a este tema. No entanto, o referido documento não detalha procedimento ou controle interno capaz de atestar o cumprimento e a eficácia das regras voltadas para o atendimento do referido dispositivo³⁶.

55. Com efeito, concluo que a Corretora não dispunha, à época da Inspeção 2015, de procedimentos e controles internos atinentes aos art. 19; art. 20, incisos I e II; e art. 20, §1º, incisos I a IX, todos da ICVM nº 505/11.

Identificação de comitentes e negociação por pessoas vinculadas (art. 22, incisos I a III, art. 23 e art. 25)

56. O art. 22 impõe aos intermediários a obrigação de “*identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre*”³⁷.

57. Já o art. 23³⁸ veda a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses previstas nos §§1º ao 3º do mesmo artigo³⁹.

com este Código deve ser comunicado imediatamente ao Compliance, para as devidas providências. Ressalta-se que quaisquer denúncias serão mantidas em sigilo junto à Diretoria para a efetiva apuração dos fatos.”

³⁶ Neste ponto, destaco trecho do voto do Diretor Alexandre Rangel proferido no processo administrativo nº 19957.009366/2017-20, j. em 12.04.2022: “[a] mera formalização de regras voltadas a atender a exigências regulamentares pontuais não atende ao comando que se espera do participante, sendo necessário que o intermediário adote medidas efetivas para verificar se elas estão sendo cumpridas, se são adequadas e suficientes. Este é o papel primordial dos procedimentos e controles internos”.

³⁷ Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre.

³⁸ Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo.

³⁹ Art. 23 [...] § 1º O administrador de carteira, devidamente autorizado nos termos do art. 23 da Lei nº 6.385, de 12 de dezembro de 1976, pode reespecificar o comitente em operações realizadas exclusivamente para as contas das carteiras e dos fundos de investimento administrados por ele, previamente cadastradas junto ao intermediário. § 2º O intermediário e o administrador de carteira não residentes podem reespecificar operações exclusivamente para as contas de sua carteira própria, de seus clientes ou de fundos por ele administrados. § 3º O intermediário pode



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

58. Em relação à identificação de comitentes, a Walpires, na fase de investigação, alegou que os procedimentos e controles internos referentes a esta matéria estariam **(i)** na Política de Conduta para AAI⁴⁰; e **(ii)** no Manual de Ética e Conduta⁴¹.

59. No entanto, conforme abordei no item “c” do item 54, o primeiro documento trata dos deveres e obrigações dos AAIs vinculados à Corretora, enquanto o segundo documento versa sobre o código de ética e conduta da Walpires. Em ambos os documentos, inexistente menção a respeito de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras contidas na ICVM nº 505/11, notadamente sobre a identificação de comitentes. Nesse sentido, considero não atendida a exigência de que trata o art. 22, incisos I a III, da referida Instrução.

60. O art. 25, por sua vez, impõe restrições para as operações realizadas por pessoas vinculadas, determinando que estas “*somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas*”⁴².

61. No tocante à negociação com pessoas vinculadas, a Corretora, da mesma forma, referiu-se à Política de Conduta para AAI e ao Manual de Ética e Conduta. Em que pese os dois documentos fazerem referência a pessoas vinculadas, verifico que o teor deles não se presta a estabelecer procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras contidas na ICVM nº 505/11, especificamente acerca de negociação por pessoa vinculada.

62. Por outro lado, observo que o manual Atuação de Pessoas Vinculadas⁴³, integrante dos Procedimentos para Controles Internos, aborda de maneira satisfatória procedimentos e controles internos voltados para negociação por pessoas vinculadas, em atendimento à exigência de que trata

reespecificar operações em que tenha ocorrido erro operacional, desde que este seja devidamente justificado e documentado, nos termos das regras editadas pela entidade administradora de mercado organizado.

⁴⁰ Doc. 0560356, Doc. 14.

⁴¹ Doc. 0560356, Doc. 15.

⁴² Art. 25. As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas.

⁴³ Doc. 0560352 (Doc. 02).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o art. 25 da ICVM nº 505/11, tendo em vista que o referido documento traz uma relação detalhada das pessoas consideradas como pessoa vinculada, bem como os procedimentos voltados para as operações realizadas por pessoas vinculadas.

Manutenção de arquivos (art. 36)

63. O art. 36 da ICVM nº 505/11 determina que os intermediários mantenham “*pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14*”⁴⁴.

64. Em relação à manutenção de arquivos, a Walpires alegou que os procedimentos e controles internos referentes a esta matéria estariam previstos **(i)** na Política de Back Up e Restore; e **(ii)** no Plano de Continuidade de Negócios que integra os Procedimentos e Controles Internos da Corretora, sendo a sua aplicabilidade evidenciada no Comunicado de Teste de Contingência Anual e no Teste de Continuidade de Negócios⁴⁵.

65. Todavia, concordo com a Acusação no sentido de que a Política de Back Up e Restore e o Plano de Continuidade de Negócios atestam a existência de procedimentos e controles internos referentes ao processo de manutenção de arquivos eletrônicos, não se confundindo com a manutenção de arquivos físicos ou digitalizados.

66. Resta caracterizada, assim, a infração relacionada ao art. 36 da ICVM nº 505/2011.

67. Pelos fatos acima descritos, concluo que a Walpires, por ocasião da Inspeção 2015, não possuía procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação

⁴⁴ Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14.

⁴⁵ Doc. 0560356, respectivamente, docs. 09 e 10 do Anexo II.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e eficácia das regras referentes aos art. 13; art. 14; art. 19; art. 20, inciso I; art. 20, inciso II; art. 20, §1º, incisos I a IX; art. 22, incisos I a III e art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM nº 505/11, o que configura infração ao art. 3º, inciso II, c/c §1º, incisos I, II e III do referido dispositivo.

68. Dessa forma, além da Walpires, a responsabilidade por esta infração deve recair, também, sobre André Luiz, seu diretor responsável desde 06.07.2015, pela supervisão dos procedimentos e controles internos, nos termos do art. 4º, inciso II, da ICVM nº 505/11, conforme proposto pela Acusação, tendo, ainda, em vista que ele tampouco evidenciou quaisquer esforços ou iniciativa de sua parte a fim de dar cumprimento às referidas disposições normativas.

III.3. ENCAMINHAMENTO FORA DO PRAZO, PELO DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS, DO RCI AO ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO – INFRAÇÃO AO ART. 4º, §5º, DA ICVM Nº 505/2011

69. O art. 4º, §5º, da ICVM nº 505/11⁴⁶ determina que o diretor de controles internos encaminhe aos órgãos de administração do intermediário, “até o último dia útil dos meses de janeiro e julho”, o RCI relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega.

70. A Acusação indicou que o RCI referente ao 1º semestre de 2014⁴⁷ não foi encaminhado aos órgãos de administração da Corretora dentro do prazo pelo diretor de controles internos, à época.

71. Nos esclarecimentos prestados na fase de investigação, a Corretora limitou-se a justificar o atraso “em decorrências de trabalhos internos”, no entanto, asseverou que o seu protocolo “junto a BSM” se deu em 24.09.2014⁴⁸.

⁴⁶ Art. 4º O intermediário deve indicar: [...] II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º. [...] 5º O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo: I – as conclusões dos exames efetuados; II – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e III – a manifestação do diretor referido no inciso I do caput a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.

⁴⁷ Doc. 0560356, item 16.

⁴⁸ Doc. 0560347, fl. 13 (item 27).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

72. Elson Raimundo, diretor de controles internos à época, por outro lado, sustentou que a diretoria da Corretora teria tomado ciência do referido RCI, mas não apresentou qualquer prova do referido encaminhamento. Alegou, ainda, que, à época dos fatos, não havia uma determinação clara “sobre a necessidade de ‘evidências’” do encaminhamento do RCI aos órgãos de administração dos intermediários, fato que, em seu entendimento, só foi conhecido pelo mercado por meio do Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI.

73. Entendo que Elson Raimundo não logrou êxito em afastar o descumprimento apontado pela Acusação no sentido de que o encaminhamento do RCI aos órgãos de administração do intermediário se deu fora do prazo. Na verdade, compulsando os autos, verifico que sequer há provas da efetiva ciência pelos órgãos de administração da Corretora sobre o referido RCI, haja vista o evidente equívoco na manifestação da Walipires ao apresentar o protocolo “*junto a BSM*”, sendo que o art. 4º, §5º, da ICVM nº 505/11 exige o encaminhamento do RCI aos órgãos de administração do intermediário.

74. Em relação à alegação de desconhecimento sobre a necessidade de evidências do atendimento ao referido dispositivo, apresentada por Elson Raimundo, não me parece que esta sirva para ilidir sua responsabilidade. O dever de um diretor de controles internos é conhecer as normas aplicáveis aos intermediários e existe desde o momento em que passa a exercer essa função.

75. Diante desse quadro, entendo que essa irregularidade também restou caracterizada.

III.4. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, NO RCI, DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA NORMA – INFRAÇÃO AO ART. 4º, §5º, INCISO III, DA ICVM Nº 505/2011

76. Consoante disposto no art. 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/2011, os RCIs devem conter a manifestação do diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela referida Instrução “*a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las*”⁴⁹.

⁴⁹ Posteriormente, a ICVM nº 612, de 21 de agosto de 2019, deu nova redação ao §5º.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

77. No caso em tela, a Corretora foi, por diversas oportunidades, instada a se manifestar em relação à falta de manifestação do respectivo diretor responsável pela norma nos RCIs referentes ao 1º semestre de 2014⁵⁰ e 2º semestre de 2015⁵¹, sem, contudo, ter comprovado o atendimento à exigência normativa.

78. As defesas de Sérgio Ferreira e de Rafael Barbosa, por sua vez, não contestaram a inadequação dos reportes e seguiram a mesma linha argumentativa, alegando que até dezembro de 2015 — quando a CVM divulgou o Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI —, a efetiva compreensão do conteúdo do RCI, em especial no que se refere a manifestação do diretor responsável pelo cumprimento de normas, carecia de orientações, razão pela qual não seria razoável a cobrança de uma manifestação cuja exigência só foi conhecida como necessária anos mais tarde.

79. Entendo, no entanto, estar comprovado nos autos a ausência de manifestação nos RCIs referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015, do diretor responsável pela norma. Observo que era (i) Sérgio Ferreira quem deveria ter se manifestado como diretor responsável pela norma no RCI do 1º semestre de 2014, pois permaneceu como responsável pela ICVM nº 505/11 até 18.12.2014; e (ii) Rafael Barbosa quem deveria ter se manifestado como diretor responsável pela norma no RCI do 2º semestre de 2015, tendo em vista ter assumido o cargo a partir de 06.07.2015.

80. Assim, concluo que restou caracterizada a infração imputada pela Acusação, em face de Walpires e dos respectivos diretores Sérgio Ferreira e Rafael Barbosa.

III.5 REITERADA OCORRÊNCIA DE FALHAS (ART. 3º, §3º, INCISO I, DA ICVM Nº 505/11) – INFRAÇÃO AO ART. 3º, INCISO II, DA ICVM Nº 505/2011

81. A Acusação apontou que as sucessivas “*ocorrências de falhas, seja na falta de manifestação [do diretor responsável pela norma] em dois [RCIs], seja na falta de apresentação de ordens em anos seguidos*”, caracterizariam a reiterada ocorrência de falhas, na forma do art. 3º,

⁵⁰ Doc. 0365951, fl. 221.

⁵¹ Doc. 0365951, fl. 204.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

§3º, inciso I, da ICVM nº 505/11, que, por sua vez, representam evidência de implementação inadequada de controles internos — conforme o disposto no art. 3º, §2º da referida Instrução —, em infração ao art. 3º, inciso II⁵².

82. Noto, em primeiro lugar, que as alegadas falhas nos RCIs não refletem, necessariamente, falhas de controles interno. Isso porque, o fato de o diretor de controles internos não ter se manifestado no RCI, tal como exigido no dispositivo regulamentar, por si só, não permite concluir que não havia controle interno ou que o controle não estava adequadamente implementado⁵³.

83. E, nessa perspectiva, não vejo como considerar a deficiência apresentada nos RCIs referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015 como uma falha de controle interno, razão pela qual entendo que não podem ser consideradas para fins de reincidência, na forma do art. 3º, §3º, inciso I, da ICVM nº 505/11.

84. Quanto à falta de apresentação de ordens em anos seguidos, a meu ver, a infração restou demonstrada.

⁵² Art. 3º [...] §3º São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a reiterada ocorrência de falhas.

⁵³ No mesmo sentido foi o julgamento do Processo Administrativo CVM nº 19957.011693/2017-41, em 26.10.2021, conforme trecho do voto proferido pelo Diretor Alexandre Rangel: “46. As sucessivas deficiências nos RCI, em relação à ausência de manifestação do diretor de normas e de adequadas recomendações por parte do diretor de controles internos, configurariam uma reiterada ocorrência de falhas (art. 3º, §3º, inciso I), que é evidência de implementação inadequada de controles internos (art. 3º, §2º), levando à mencionada infração ao art. 3º, caput, inciso II. (...) 51. No presente caso, contudo, chama atenção que as análises realizadas pela SMI e as deficiências apontadas não se refiram a falhas de controles internos em si, mas à inadequação de seu reporte aos órgãos da administração, por meio dos RCI. Essas circunstâncias, a meu ver, não são aptas a comprovar que, na Uniletra, os controles voltados à assecuração do cumprimento das regras da Instrução CVM nº 505/2011 não estavam adequadamente implementados”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

85. Sob esse prisma, a jurisprudência da CVM já sedimentou entendimento no sentido de que as obrigações de controle atribuídas aos intermediários devem ser analisadas sob uma perspectiva sistêmica⁵⁴⁻⁵⁵.

86. No caso em tela, além de o percentual de falhas identificadas ser relevante nas diferentes amostras colhidas pela BSM, a sua ocorrência era reiterada nas diversas auditorias realizadas pelo autorregulador, o que demonstra não se tratar de falhas pontuais, mas de implementação inadequada de seus controles internos, que, por sua vez, é considerada descumprimento ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11, que prevê o dever do intermediário adotar e implementar regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na referida Instrução.

IV. DIRETORES RESPONSÁVEIS

87. O art. 4º da ICVM nº 505/11 determina que “[o] intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; e II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º”.

88. Como já me referi neste voto, cabe aos diretores responsáveis fazer cumprir as regras previstas na referida Instrução, sob pena de, em não o fazendo — e não apresentando qualquer prova de diligência neste sentido — serem responsabilizados pela correlata infração.

⁵⁴ Neste sentido, transcrevo trecho do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº 19957.010217/2017-11: “21. A leitura combinada dos §§2º e 3º do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 indica que as hipóteses de descumprimento das obrigações relacionadas à adoção e implementação de regras, processos e controles podem ser separadas em dois grupos em função da forma de sua verificação: de um lado, temos questões referentes à inexistência, insuficiência ou não implementação; de outro, questões relativas à implementação inadequada. 22. Essa distinção é importante pois o exame acerca da existência, suficiência e implementação de regras, políticas e procedimentos é, a princípio, independente de considerações de ordem sistêmica. Basta, por exemplo, que uma regra necessária não tenha sido adotada para restar caracterizada a infração (lembrando, contudo, que a atuação sancionadora somente se justifica quando a infração tem real materialidade). Já a análise a respeito da adequação ou inadequação de sua implementação deve, necessariamente, considerar aspectos sistêmicos, pois mesmos os melhores controles são sempre passíveis de falha”.

⁵⁵ Em igual sentido, o então Diretor Gustavo Gonzalez, no voto do PAS CVM 19957.002587/2017-77, manifestou: “falhas pontuais e isoladas no registro e arquivamento de ordens não bastam para caracterizar a violação aos artigos 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

89. Conforme apurado e confirmado em sede de suas defesas, o período em que cada diretor atuou como responsáveis indicados pela Corretora à época dos fatos foram os seguintes:

Diretor Responsável pela ICVM nº 505/11	Período
Sérgio Ferreira	18.01.2012 até 18.12.2014
Rafael Barbosa	desde 06.07.2015

Diretor de Controles Internos	Período
Elson Raimundo	08.02.2012 até 30.12.2014
André Luiz	desde 06.07.2015

90. Cada diretor deve ser responsabilizado pelas falhas ocorridas no período em que esteve ocupando o cargo, razão pela qual concordo, em parte, com a Acusação e concluo pela ocorrência das seguintes infrações:

Rafael Barbosa	André Luiz	Sérgio Ferreira	Elson Raimundo
Art. 3º, I, c/c §1º, I, II e III do mesmo dispositivo da ICVM nº 505/11 Permitir que Walpires deixasse de possuir regras adequadas e eficazes para prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses (art. 31, § único, inciso I)	Art. 3º, II, c/c §1º, I, II e III do mesmo dispositivo da ICVM nº 505/11 Permitir que Walpires deixasse de possuir procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia de regras relacionadas aos art. 13; art. 14; art. 19; art. 20, inciso I; art. 20, inciso II; art. 20, §1º, incisos I a IX; art. 22, incisos I a III, e art. 23; art. 25; e art. 36 da ICVM nº 505/11.		
Art. 4º, §5º, III, da ICVM nº 505/11 Não apresentar a devida manifestação no RCI referente ao 2º semestre de 2015.		Art. 4º, §5º, III, da ICVM nº 505/11 Não apresentar a devida manifestação no RCI referente ao 1º semestre de 2014	
			Art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11 Não ter encaminhado o RCI referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires dentro do prazo
	Art. 3º, II, da ICVM nº 505/11		



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

	Permitir as reiteradas ocorrências de falhas no âmbito da Walpires, consideradas evidências de implementação inadequada de procedimentos e controles internos, na leitura conjunta do inciso I do §3º com o <i>caput</i> do §3º, ambos do art. 3º da ICVM nº 505/11.		
--	--	--	--

91. Em relação à imputação realizada a André Luiz por permitir reiteradas ocorrências de falhas no âmbito da Corretora, relacionadas a não apresentação de ordens em anos seguidos, em descumprimento ao art. 12 e seguintes da ICVM nº 505/11, considerando que somente ocupou o referido cargo a partir de 06.07.2015, a meu ver, as falhas relacionadas aos Relatórios de Auditoria emitidos pela BSM atribuíveis a André Luiz são aquelas constatadas a partir da data em que tomou posse no cargo — descritas nos Relatórios de Auditoria Operacional BSM nº 452/15⁵⁶, nº 733/16 e nº 229/17.

92. Assim, entendo que André Luiz deve também ser responsabilizado pela infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11, mas tão somente em razão das falhas ocorridas a partir da data em que ele assumiu o cargo, qual seja, dia 06.07.2015.

V. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

93. Por todo o exposto, julgo procedente a acusação no que se refere as seguintes infrações:

(i) art. 3º, inciso I, da ICVM nº 505/11, pela falta de regras adequadas e eficazes para prevenção que os interesses dos clientes não fossem prejudicados em decorrência de interesses conflitantes (art. 31, § único, inciso I);

(ii) art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11, pela falta de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras referentes aos arts. 13; 14; 19; 20, incisos I e II; art. 20, §1º, incisos I a IX; art. 22, incisos I a III e art. 23; art. 25 e 36;

(iii) art. 4º, §5º, inciso III, pela falta de manifestação, no RCI, do diretor responsável pela norma;

(iv) art. 4º, §5º, pelo encaminhamento fora do prazo, pelo diretor de controles internos, do RCI ao órgão da administração; e

⁵⁶ A auditoria foi realizada no período de 09/11/2015 a 18/12/2015. Portanto, posterior a posse de André Luiz.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(v) art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11, pela reiterada ocorrência de falhas, na forma do art. 3º, §3º, inciso I.

94. Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/76 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidade pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/76.

95. Todas as formulações feitas contra os Acusados, nos termos do art. 38 da ICVM nº 505/11, são consideradas faltas graves, para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76. Entretanto, cabe reconhecer também, diante da abrangência das normas, que o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar as infrações efetivamente verificadas e as circunstâncias específicas para avaliar a gravidade em concreto.

96. Considerarei, para fins de dosimetria, o histórico de Walpires, condenada por esta autarquia em diversos processos administrativos sancionadores⁵⁷⁻⁵⁸, pelo que deixo de reconhecer atenuante em relação à Corretora. Por outro lado, tenho que os bons antecedentes dos demais acusados constituem circunstância atenuante⁵⁹.

97. Ante o exposto, pelas razões acima apresentadas, bem como considerando os precedentes deste Colegiado sobre a matéria⁶⁰, tomando como parâmetro as especificidades do caso concreto, com fundamento no art. 11, inciso I e II, da Lei nº 6.385/2016, voto pela **condenação** de:

⁵⁷ Walpires já foi condenada no âmbito do PAS CVM nº 11/1998, julgado em 02.04.2003; PAS CVM nº 03/1999, julgado em 08.03.2001; PAS CVM nº SP2003/0148, julgado em 17.12.2003; PAS CVM nº SP2001/0003, julgado em 17.12.2002; PAS CVM nº SP2002/0132, julgado em 10.01.2002; e PAS CVM nº 07/2013, julgado em 08.10.2019 (este último já transitado em julgado em relação à Walpires, em face da não apresentação de recurso).

⁵⁸ Considerando que as infrações aqui tratadas ocorreram antes do trânsito da decisão condenatória no âmbito do PAS CVM nº 07/2013, julgado em 08.10.2019, não considere a Walpires como reincidente, nos termos das normas aplicáveis (cf. PAS CVM nº RJ2013/5456, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 20.10.2015).

⁵⁹ Em relação a Sergio Ferreira, embora este acusado tenha sido condenado à pena de advertência no âmbito do PAS CVM nº 02/1999 (Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg. em 06.09.2001), tal condenação não será considerada em desfavor do acusado, posto que o seu trânsito em julgado ocorreu há mais de 10 anos. Os demais acusados não têm histórico de condenações perante a CVM.

⁶⁰ PAS CVM 19957.010217/2017-11, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 09.02.2021; PAS CVM 19957.011693/2017-41, Diretor Relator Alexandre Costa Rangel, j. em 26.10.2021; PAS CVM 19957.009366/2017-20, Diretor Relator Alexandre Costa Rangel, j. em 12.04.2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

i) **Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM:**

(a) por infração ao art. 3º, inciso I, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, considerando que restou demonstrada a ausência, quando da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM nº 505/11: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(b) por infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, (b.1) uma vez que foi comprovada nos autos, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, a ausência de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto no art. 13; art. 14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso II do *caput* do art. 20; incisos I a IX do §1º do art. 20; incisos I a III do art. 22 e *caput* do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM nº 505/11: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (b.2) por infração ao art. 3º, §3º, inciso I, Instrução CVM nº 505/2011, pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(c) por infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de manifestação por parte do diretor responsável pela norma (art. 4º, *caput*, inciso I, da ICVM nº 505/11) nos relatórios de controles internos (RCIs) referentes ao 1º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(d) por infração ao art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrado o não encaminhamento pelo diretor de controles internos (art. 4º, *caput*, inciso II, da ICVM nº 505/11) do relatório de controles internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último dia útil do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mês de julho de 2014: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

ii) Rafael Barbosa Moreira, na qualidade de diretor de normas da Walpires, a partir de 06.07.2015:

(a) por infração ao art. 3º, inciso I, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, pela ausência constatada na Corretora a partir da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM nº 505/2011: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(b) por infração ao artigo 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como diretor responsável pela norma (art. 4º, *caput*, inciso I, da ICVM nº 505/11), no relatório de controles internos (RCI) referente ao 2º semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

iii) André Luiz Silva, na qualidade de diretor de controles internos da Walpires a partir de 06.07.2015:

(a) por infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 505/11 c/c §1º, incisos I, II e III do mesmo dispositivo, em virtude da ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas ao atendimento do art. 13; art. 14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso II do *caput* do art. 20; incisos I a IX do §1º do art. 20; incisos I a III do art. 22 e *caput* do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM nº 505/11: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(b) por infração ao art. 3º, §3º, inciso I, ICVM nº 505/11, pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

iv) Sérgio Ferreira Pires, na qualidade de diretor de normas da Walpires, entre 18.01.2012 até 18.12.2014, por infração ao artigo 4º, §5º, inciso III, da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como diretor responsável pela norma (art. 4º, *caput*, inciso I, da ICVM nº 505/11), no relatório de controles internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2014, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

v) Elson Raimundo, na qualidade de diretor de controles internos da Walpires entre 08.02.2012 até 30.12.2014, por infração ao art. 4º, §5º da ICVM nº 505/11, considerando que restou demonstrado o não encaminhamento do relatório de controles internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último dia útil do mês de julho de 2014: penalidade de **advertência**.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator